공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2014 - 001 호 2014. 1. 6.

사 건 번 호 2013카조1631

사 건 명 조달청 발주 입축펌프구매 입찰관련 11개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 일진전기 주식회사
경기 화성시 만년로 905-17
대표이사 허○○, 신○○
대리인 법무법인(유) 율촌
담당변호사 박해식, 정성무, 최연석

2. 효성굿스프링스 주식회사[구 효성에바라(주)]
서울 마포구 마포대로 137
대표이사 임○○
대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 오금석, 김보연, 조준연

3. 주식회사 신신기계
부산 기장군 정관면 농공길 85
대표이사 이○○, 박○○
대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 윤성운, 김정헌, 신사도, 박종하

4. 주식회사 청우하이드로

인천 서구 경서동 682-14 인천주물공업단지 1블럭 15롯트

대표이사 안○○

5. 신우중공업 주식회사[구 (주) 신우기전]

경남 창녕군 대지면 본초리 1263 대지농공단지

대표이사 안ㅁㅁ

6. 대성펌프공업 주식회사

경남 의령군 봉수면 삼가리 14

대표이사 조○○

7. 주식회사 동명중공업

대구 달서구 월암동 1010

대표이사 장○○

8. 김○○(대한중전기제작소 대표)

경기 김포시 ○○면

위 4. ~ 8. 피심인들의 대리인 법무법인 대륙아주

담당변호사 김성묵, 심필선

9. 금전기업 주식회사[구 (유)금전기업사]

전북 김제시 황산면 용마로 455-14

대표이사 홍○○

10. 동해엔지니어링 주식회사

강원 원주시 태장공단길 57

대표이사 이ㅁㅁ

심의종결일 2013. 12. 18.

주 문

1. 피심인들은 조달청에서 발주하는 입축펌프 구매입찰에 참여하면서 각 입찰 건마다 사전에 투찰가격을 결정하고, 낙찰예정자 등을 지정함으로써 입찰물량을 상호 배분하는 방법으로 국내 입축펌프 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 2,245,000,000원

1) 일진전기 주식회사	:	37,000,000원
2) 효성굿스프링스 주식회사	:	330,000,000원
3) 주식회사 신신기계	:	400,000,000원
4) 주식회사 청우하이드로	:	72,000,000원
5) 신우중공업 주식회사	:	123,000,000원
6) 대성펌프공업 주식회사	:	128,000,000원
7) 주식회사 동명중공업	:	222,000,000원
8) 김ㅇㅇ(대한중전기제작소 대표)	:	418,000,000원
9) 금전기업 주식회사	:	498,000,000원
10) 동해엔지니어링 주식회사	:	17,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 일진전기 주식회사[1], 효성굿스프링스 주식회사[2], 주식회사 신신기계, 주식회사 청우하이드로, 신우중공업 주식회사[3], 대성펌프공업 주식회사, 주식회사 동명중공업, 김ㅇㅇ[4], 금전기업 주식회사[5], 동해엔지니어링 주식회사 등 10개사[6][7](이하에서 각 피심인을 지칭함에 있어 '일진', '효성', '신신기계', '청우', '신우', '대성', '동명', '대한', '금전', '동해'로 각각 약칭한다)는 입축펌프를 제작·납품·설치하는 사업을 영위하는 자들로서, 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당하며, 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>의 내용과 같다.

---

1) 일진전기 주식회사는 (구)일진전기 주식회사가 2008. 7. 2.자로 회사를 분할하면서 신설된 법인으로서 분할 이후 2008. 7. 2.~2009. 5. 24. 기간 동안 이 사건 공동행위에 참여한 사업자이다. 이 사건 공동행위가 시작된 2004. 12월경 합의 참여사업자는 (구)일진중공업 주식회사였으나, 2007. 8. 2. (구)일진전기 주식회사로 흡수합병되었다. 2008. 7. 2.에는 다시 회사분할되어 일진홀딩스 주식회사가 존속회사가 되고, 신설회사인 일진전기 주식회사가 펌프사업 부분을 이전받아 2009. 5. 24.까지 합의에 가담하였다. 따라서, 분할 이전인 2004. 12. 23.~2008. 7. 1. 기간 동안의 (구)일진전기 주식회사의 행위에 대해서는 분할 당시 존속법인이었던 일진홀딩스 주식회사에 책임이 있으나, 일진홀딩스 주식회사의 경우, 법 제49조 제4항에 의한 처분시효(5년)가 도과되었다. 다만, 이하에서는 일진전기 주식회사 뿐만 아니라 (구)일진전기 주식회사의 행위에 대해서도 '일진'으로 통칭한다.

2) (구)효성에바라 주식회사는 2010. 9. 28.(등기 2010. 10. 4.) 회사명을 효성굿스프링스 주식회사로 변경하였다.

3) (구)주식회사 신우기전은 2010. 3. 31. 회사명을 신우중공업 주식회사로 변경하였다.

4) 개인사업자인 '김ㅇㅇ'의 사업자등록증상 상호는 그 성명과 동일한 '김ㅇㅇ'이나, 대외적으로 사용하는 상호는 '대한중전기제작소'이다.

5) (구)유한회사 금전기업사는 2009. 2. 10.(등기 2009. 2. 16.) 회사명을 금전기업 주식회사로 변경하였다.

6) 금정공업 주식회사(이하 '금정'이라 한다)는 이 사건의 39건 입찰 중 '2008. 5. 23. 국토해양부 서울지방국토관리청 입축사류 펌프 1,800mm 구경 5대'건에 대한 합의에 참여한 사실이 인정된다. 이는 당해 입찰건에 참여한 모든 참여자들이 당해 입찰건이 합의에 의하여 이루어졌음을 인정하고 있는 점, 당해 입찰건에서의 낙찰률은 96%에 이르는데 금정은 낙찰가보다 더 높은 가격으로 투찰한 점, 금정이 이 사건 외 수중펌프 구매입찰과 관련하여 담합을 지속하고 있었다는 점 등에 비추어 인정할 수 있다. 다만, 금정은 위 입찰건에 대한 합의에 1회적으로 참여하였고, 이후에 이 사건 공동행위에 참여하였다거나 이 사건 공동행위 전체에 대한 기본인식을 공유했다고 볼만한 사정이 없는바 법 제49조 제4항에 의한 처분시효(5년) 도과로 피심인에서 제외한다.

7) 서일기계공업(주)도 이 사건 공동행위에 참여하였으나, 2012. 2. 28. 폐업함에 따라 피심인에서 제외한다.

<표 1> 피심인들의 일반현황[8)]

(2012. 12. 31.기준, 단위 : 백만 원, 명)

연번	피심인	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익			종업원수
					2010년	2011년	2012년	
1	일진	37,080	987,275	△5,980	23,928	△11,577	△11,927	1,100
2	효성	18,000	324,075	5,325	24,564	△22,634	6,839	496
3	신신기계	2,546	58,127	4,113	7,472	5,092	3,991	157
4	청우	4,565	45,677	7,276	5,783	4,558	7,203	148
5	신우	800	17,294	3,154	2,268	880	2,717	80
6	대성	550	3,249	140	52	106	129	8
7	동명	2,476	562	△8	△7	275	45	5
8	대한	2,797	240	149	△19	59	6	1
9	금전	3,020	82,295	6,444	10,819	15,844	6,114	110
10	동해	250	3,150	374	265	430	300	17

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태[9)]

1) 펌프 정의 및 종류

2 펌프란, 압력작용에 의하여 액체나 기체의 유체를 관을 통해서 수송하거나, 저압의 용기 속에 있는 유체를 관을 통하여 고압의 용기 속으로 압송하는 기계로서, 펌프의 기본 성능은 펌프가 액체를 밀어 올릴 수 있는 높이를 나타내는 양정과 단위

8) 매출액, 영업이익, 당기순이익에는 입축펌프 이외에도 수중펌프 등의 판매와 관련한 것도 포함되어 있다.

9) 대부분의 펌프제작업체가 수중펌프와 육상펌프(입축펌프 등)를 모두 제작할 수 있는 기술을 가지고 있어서 수중펌프와 육상펌프 시장이 분리되어 있지는 않으나, 이 사건 입찰 건의 경우 조달청이 펌프공급사업의 입찰공고를 하면서 구동방식(수중 또는 육상), 구경 등을 통해 펌프의 종류를 특정하고, 일정 수준 이상의 실적을 보유하고 있는 업체만이 입찰에 참여할 수 있도록 제한하는 방식으로 공고를 함에 따라 수중펌프 실적 보유 업체와 입축펌프 실적 보유 업체들이 별도 합의를 하게 되었다. 이 사건 공동행위에 참여한 피심인들 중 9개사(일진, 효성, 신신기계, 신우, 대성, 동명, 대한, 금전, 동해)는 이 사건 외 수중펌프 구매입찰 관련 담합에도 동일하게 참여한 바, 시장구조 및 실태에서는 입축펌프 및 수중펌프의 현황을 함께 살펴본다.

시간에 송출할 수 있는 액체의 부피를 나타내는 유량으로 표시된다.

<표 2> 펌프의 종류

터보형	원심식	볼류트형 원심펌프
		터빈형 원심펌프
	사류식	볼류트형 사류펌프
		터빈형 사류펌프
	축류식	축류펌프
용적형	왕복식	피스톤, 플런져, 다이아 프램 외
	회전식	기어, 베인, 나사, 캠, 스크류 외
특수형	와류, 제트, 수격, 점성, 관성, 전자, 진공펌프	

3 펌프는 일반적으로 유체에 압력을 가하는 형태, 동작원리, 구조 등의 형식에 따라 '터보형 펌프', '용적형 펌프', '특수 펌프'로 대별된다. '터보형 펌프'는 흡입관과 배출관을 가진 펌프의 몸체(케이싱) 안에서 날개차를 회전시켜 액체에 에너지를 부여하는 펌프를 총칭하고, '용적형 펌프'란 공간용적을 주기적으로 변화시켜 액체가 흡입, 배출되도록 한 펌프로서 주로 유압장치용으로 사용되며, '특수펌프'는 사용목적이나 구조에 따라 다양한 형태로 사용된다.

4 '터보형 펌프'는 작동원리에 따라 다시 원심펌프, 축류펌프, 사류펌프로 분류된다.

5 ① 원심(遠心)펌프 : 회전하는 임펠러(날개차)의 바깥쪽에 스파이럴형의 통로가 있는 펌프로서, 중심부에 들어간 물이 회전하는 임펠러를 지나 압력이 높아져서 바깥둘레로 유출되고 스파이럴형의 통로를 지나 펌프 출구에 도달하는 펌프를 말한다.

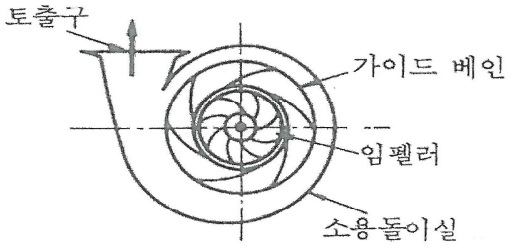
6 ② 축류(軸流)펌프 : 회전축에 평행한 케이싱 속에 놓여진 프로펠러형의 임펠러와 고정날개(안내날개[10])에 의해, 액체를 가속하거나 가압하는 펌프로서, 프로펠러

10) 터빈의 날개차에 유입되는 유체나 펌프의 날개차에서 유출되는 유체에 적당한 방향과 속도를 주거나 속도를 압력으로 전환하기 위하여 사용하는 유선형 날개를 말한다.

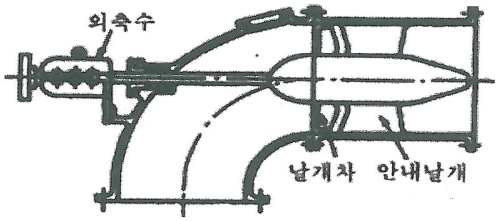
형의 임펠러가 회전함으로써 물을 축방향으로 보내는 펌프를 말한다.

7 ③ 사류(斜流)펌프 : 원심펌프와 축류펌프의 중간형으로서 유체가 회전축에 대하여 비스듬히 흘러, 원심력을 받음과 동시에 축방향으로 가속되는 펌프를 말한다.

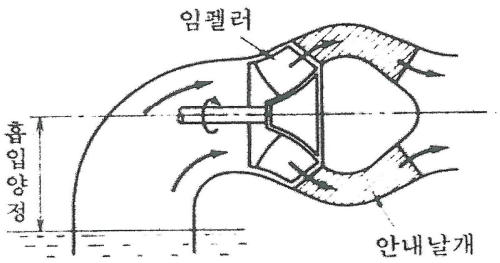
<그림 1> 원심, 축류, 사류 펌프의 형태



<원심펌프>



<축류펌프>



<사류펌프>

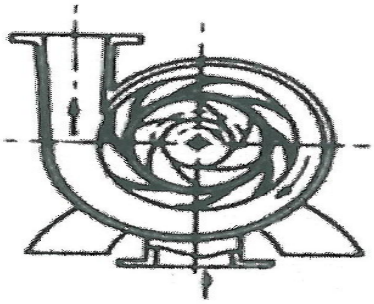
8 한편, 터보형 펌프는 안내날개의 유무에 따라 안내날개가 있는 터빈펌프와 안내날개가 없는 볼류트 펌프로 구분된다. 터빈펌프는 날개바퀴가 회전할 때 생기는 속도에너지를 압력에너지로 바꿔 액체의 흐름을 조정하도록 하며, 에너지 효율이 높아 30m 이상 되는 높은 곳까지 수송할 수 있다. 볼류트펌프는 액체의 흐름을 조정하는 안내날개가 없는 대신 와류실[11](volute casing)이 날개바퀴에 바로 접해 있으므로 유체는 날개바퀴에 와류실로 직접 송출되어 비교적 낮은 압력에서도 많은 용량의 액체를 수송할 수 있고, 구조가 간단해서 만들기 쉽다는 장점이 있다.

9 흡입형식에 따라서 나눌 경우 한쪽에서만 흡입하는 편흡입 펌프와 양쪽에서

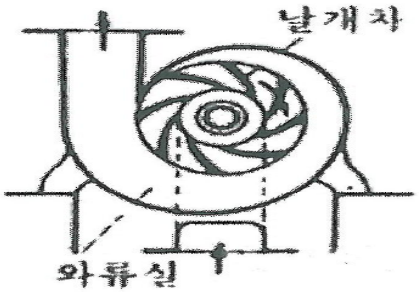
11) 날개차로부터 흘러나오는 유체를 모아 배출구쪽으로 보내는 부분으로서, 유로의 단면적을 배출구 쪽으로 갈수록 점차 확대하여 물의 속도에너지를 압력에너지로 변환시키는 역할을 한다.

흡입하는 양흡입 펌프로 구분된다.

<그림 2> 터빈, 볼류트 펌프의 형태



<터빈펌프>



<볼류트펌프>

10 주축의 놓인 방향에 따라 나눌 경우 주축이 수평으로 배열되어 있는 횡축(橫軸)펌프와 주축이 수직으로 배열되어 있는 입축(立軸)펌프로 구분된다.

11 조달청은 지방자치단체나 농어촌공사와 같은 공공기관에서 관리하는 빗물펌프장, 배수펌프장에서 사용되는 펌프를 각 수요처의 요구를 받아 구매입찰 방식으로 발주하고 있다. 조달청에서 주로 발주하는 펌프는 케이싱 내의 날개차를 이용하는 터보형 펌프의 일종으로 양흡입볼류트펌프[12], 입축(축류, 사류)펌프[13], 수중(축류, 사류)펌프[14]이다.

12 펌프는 흡입·토출량에 따라 구경이 20mm에서 2,000mm까지 다양한데, 지방자치단체나 공공기관에서 관리하는 빗물·배수펌프장에서는 평균 구경 700~2,000mm가 주로 사용된다.

---

12) 앞서 살펴보았듯이 터보형 펌프는 작동원리에 따라 원심식, 사류식, 축류식 펌프로 구분된다. 양흡입볼류트펌프는 조달청 발주시 나라장터(G2B) 물품분류번호가 40151503으로서 원심펌프에 해당한다.

13) 조달청은 입축펌프의 경우 조달청 나라장터(G2B) 물품분류번호 40151574(사류펌프), 40151546(축류펌프)으로 발주하고, 수중펌프의 경우는 40151513(수중펌프)으로 발주한다. 업계에서는 통상 나라장터(G2B) 물품분류 상 사류펌프와 축류펌프로 발주되는 펌프를 육상펌프라고 부른다. 육상펌프는 전동기(모터)가 물 밖으로 나와 있다는 점에서 수중펌프와 구분된다.

14) 수중펌프는 모터와 펌프가 일체형으로 수중에 잠긴 상태로 사용되고, 그 종류도 수중사류펌프, 수중축류펌프로 나뉜다는 점에서 특수형 터보펌프의 일종으로 본다.

13 이 사건 공동행위는 조달청에서 발주한 입축펌프 입찰에 대해서 이루어진 건으로서, 조달청이 입찰조건으로 펌프구경 별 과거 납품실적을 요구함에 따라 발주되는 펌프 구경별로 담합참여 사업자의 범위가 변경되는 특징이 있다.

2) 펌프 시장의 현황

14 펌프는 빌딩 급수용 펌프, 산업용 펌프, 오배수 펌프, 생활용 펌프 등으로 다양하며, 국내 시장에는 약 300여 개의 기업들이 펌프를 생산하고 있다. 산업용 펌프를 생산하는 기업은 효성, ㅇㅇ중공업(주), (주)윌로펌프 등이며, 배수용 펌프를 생산하는 기업은 (주)윌로펌프, 신한일전기(주), 한국그린포스펌프(주) 등이다. 그 외 대부분의 기업들은 생활용 펌프를 생산하는 영세 기업들이며, 중국 및 동남아산 저가 제품도 유입되어 있다.

15 이처럼 펌프는 규격 및 종류 등이 매우 다양하기 때문에 주문생산방식으로 제작되는 노동집약적 산업으로 국내외의 건설 및 제조업 설비투자 등에 영향을 받는다.

16 이 사건 공동행위와 관련된 조달청 발주 입축펌프 입찰 및 이 사건 외 수중펌프 입찰을 모두 감안한 전체 시장규모는 연평균 150억 원 정도로 추산되고, 입축펌프 시장에는 약 10개의 사업자가 참여하고 있고, 수중펌프 시장에는 약 20개의 사업자가 참여하고 있다. 수중펌프는 펌프제작에 있어 '펌프축'이 사용되지 않고 모터축에 펌프 회전차를 조립하는 형태로 쉽게 제작할 수 있기 때문에 많은 기술력이 요구되지 않아, 비교적 영세 사업자들의 시장 진입이 용이하다.

3) 조달청 입찰 방식

17 지방자치단체나 농어촌공사 등 공공기관에서 자신이 관리하는 빗물 또는 배수펌프장에서 펌프의 노화 등으로 인한 수요가 발생할 경우 해당 기관의 장은 각 지

방조달청에 펌프구매 요청을 하고, 조달청 또는 소관 지방조달청은 위 요청에 따라 경쟁입찰을 실시하여 펌프를 납품할 낙찰자를 결정하게 된다.

18 조달청은 펌프 구매입찰을 실시함에 있어 대부분 '제한(총액) 종합낙찰제[15]' 방식으로 발주한다. 이에 따라 조달청은 입찰참가자들이 제출하는 '품질 등의 표시서' 등을 통해 펌프의 에너지효율비를 금액으로 환산한 다음, 실제 입찰에서의 각 참가자들의 투찰한 금액 등을 종합적으로 고려하여 최저가로 투찰한 사업자를 최종 낙찰자로 결정하게 된다.

19 조달청에서 발주하는 '양흡입볼류트 펌프' 입찰은 입축 및 수중펌프와 동일한 '제한(총액) 종합낙찰제' 방식이나, 연간가동시간이 길어 업체들마다 에너지효율비의 유의미한 차이가 있어서 전략적인 가격 투찰이 가능하므로 사실상 경쟁입찰이 이루어진다.

20 한편, '입축펌프'와 '수중펌프' 입찰은 대부분 연간 가동시간이 200시간 미만으로서 에너지효율비에 따른 유의미한 차이가 발생하지 않아 사실상 가격이 낙찰여부를 좌우하는 시장으로서 업체들의 담합 유인이 높다.

4) 입찰 참가자격 관련 제도

21 2007. 1. 1.부터는 단체수의계약제도[16]가 폐지되고 중소기업간 경쟁입찰제도가 도입되어, 중소기업청의 '2007년도 중소기업자간경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정공고'에 따라 모터펌프 중 구경 1,200mm 이하의 수중펌프, 축류펌프, 사류펌프 품목은 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되어 중소기업이 아닌 사업자[17]는 입찰 참여가 제한되었다.

---

15) 제한종합낙찰제는 발주 대상 펌프 구경과 관련하여 제작·납품 실적이 있는 업체들로 참가자격이 제한되고, 낙찰자 선정 과정에서 펌프 및 전동기의 효율도 종합적으로 고려하는 방식으로 이루어진다.

16) 2006. 12. 31. 이전까지는 일부 입찰에서 한국펌프공업협동조합 등을 통한 단체수의계약이 존재하였다.

17) 효성의 경우 2007. 1. 1.부터, 일진의 경우 2007. 7월 경부터 1,200mm이하 펌프에 대한 입찰참가가 제한되었다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

22 피심인들은 2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24. 기간 중 조달청이 발주하는 입축펌프 구매 입찰에 참여하면서 각 입찰 건마다 사전에 투찰가격을 결정하고, 낙찰예정자 등을 지정하는 방법으로 입찰물량을 상호 배분함으로써 경쟁을 제한하는 합의를 하고 이를 실행한 사실이 있다.

23 이 사건 공동행위는 조달청에서 발주하는 600mm~2,000mm 구경의 입축펌프 입찰 건을 대상으로 이루어졌다. 피심인들은 사전에 낙찰예정자 결정방식과 이익배분 방식의 원칙을 결정한 다음 조달청의 입축펌프 발주 물량을 파악하여 합의대상이 되는 입찰 건을 선정하였다. 이후 피심인들은 각 입찰 건마다 입찰조건에서 요구하는 특정 구경 납품실적이 있는 업체들을 합의에 참여토록 하여 사전에 낙찰예정자의 투찰가격을 결정하고 순번제, 공동순번제, 이익금배분제 방식을 통해 담합으로 인한 이익을 배분하는 방법으로 입찰물량을 상호 배분하기로 합의하고 이를 지속적으로 실행하였다.

24 피심인들은 합의초기에는 입축펌프 구경에 따라 납품실적을 보유하여 입찰참가가 가능한 업체들을 대상으로 순번에 따라 낙찰을 받는 방식으로 합의를 실행하였으나, 낙찰금액에 대한 형평성의 문제가 제기되고 특정 구경의 제작·납품실적을 요구하는 입찰조건 및 대기업의 참가제한 등으로 입찰참가자격에 제한이 발생하자, 2007. 8월 이후부터는 순번제 방식으로 합의를 실행하되, 기존의 합의 참여자들 간의 배분합의를 유지하면서 각 입찰건의 합의참여자들 간에 이익 배분의 형평성을 높이기 위하여 기초금액의 규모에 따라 2~5개사가 공동으로 낙찰받는 공동순번제 방식으로 실행방식을 변경하였는바, 낙찰예정자를 포함한 모든 공동순번업체들에게 이익배분을 하는 방식으로 합의를 실행하였다. 합의 실행 중에 특별한 사정이 있는 경우

에는 일부 순번과는 달리 운영함으로써 피심인들 상호간에 균등한 이익 배분을 위해 추가 조정을 하기도 하였다.

25 또한, 합의된 입축펌프 구경 이외의 새로운 입축펌프 구경이 발주되었을 때에는 피심인들간의 개별 합의에 따라, 낙찰예정자를 정하여 낙찰예정자가 단독 낙찰받거나 낙찰예정자를 포함한 모든 합의참여업체들에게 이익배분을 하는 방식으로 합의를 실행하였다.

2) 행위사실 요약

26 아래 <표 3>은 아래 3)합의 및 실행사실에서 상세하게 살펴볼 이 사건 공동행위의 발주기관, 합의일시 및 장소, 담합대상, 합의참여자, 합의내용, 실행여부를 표로 요약한 것이다.

<표 3> 이 사건 공동행위 요약

연번	발주기관[18] (수요기관) 입찰일시	합의일시 및 장소	담합대상 품목(수량)	합의참여자	합의내용	실행여부
1	부산청 (부산시) 2004.12.28. 14:00	2004.12.28. 10시경 부산청 인근 여관과 커피숍	2,000mm(10대)	일진(이△△) 효성(황ㅇㅇ) 신신기계(조ㅁㅁ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(한ㅇㅇ)	2,000mm 구경에 대해 효성, 신신기계가 1건씩 낙찰 받고 차후 동일규격에 대해 금전(3),일진(4),ㅇㅇ(5),대한(6) 순으로 순번제에 의해 낙찰	합의에 따라 효성이 낙찰률 93.38%로 낙찰
2	부산청 (부산시) 2004.12.28. 15:00		2,000mm(9대) 1,650mm(1대) 1,350mm(1대)			합의에 따라 신신기계가 낙찰률 99.36%로 낙찰
3	서울청 (서울 영등포구) 2009.1.30.		2,000mm(3대)			합의에 따라 금전이 낙찰률 98.65%로 낙찰
4	본청 (서울 관악구) 2004.12.23.	2005.2.17. 12시경 대전역 부근 음식점	1,200mm(5대)	일진(권ㅇㅇ) 효성(황ㅇㅇ) 신신기계(조ㅁㅁ) 청우(공ㅇㅇ) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(한ㅇㅇ)	1,000~1,500mm 구경에 대해 효성(1),신신기계(2),대한(3),청우(4),일진(5),금전(6),동명(7) 순으로 순번제에 의해 낙찰	합의에 따라 효성이 낙찰률 96.79%로 낙찰
5	본청 (경기 수원시) 2005.2.17.		1,100mm(3대) 700mm(1대)			합의에 따라 신신기계가 낙찰률 99.48%로 낙찰
6	본청 (서울 송파구) 2005.3.2.		1,200mm(5대)			합의에 따라 대한이 낙찰률 99.26%로 낙찰
7	본청 (서울 송파구) 2005.3.2.		1,200mm(3대)			합의에 따라 청우가 낙찰률 98.63%로 낙찰

8	본청 (서울 성동구) 2005.3.2.		1,000mm(3대) 900mm(1대)			합의에 따라 일진이 낙찰률 99.71%로 낙찰
9	본청 (서울 영등포구) 2005.3.2.		1,350mm(3대)			합의에 따라 금전이 낙찰률 99.37%로 낙찰
10	본청 (서울 동대문구) 2005.3.2.		1,200mm(3대)			합의에 따라 동명이 낙찰률 99.19%로 낙찰
11	본청 (서울 성동구) 2005.3.2.		1,500mm(1대)			합의에 따라 신신기계가 낙 찰률 98.75%로 낙찰
12	본청 (서울 강동구) 2005.3.31.	2005.2.25. 12시경 대전역 부근 음식점	1,650mm(2대)	일진(권ㅇㅇ) 효성(황ㅇㅇ) 신신기계(조ㅁㅁ) 청우(공ㅇㅇ) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(한ㅇㅇ)	1,000~1,500mm 구경에 대해 효성(1),일진(2),금전(3),청우(4),대한(5),동명(6),신신기계(7) 순으로 순번제에 의해 낙찰	합의에 따라 효성이 낙찰률 99.71%로 낙찰
13	본청 (부산 사하구) 2005.8.9.		1,500mm(1대)			합의에 따라 일진이 낙찰률 95.83%로 낙찰
14	본청 (서울 용산구) 2005.10.6.		1,100mm(4대) 900mm(3대) 100mm(1대)			합의에 따라 금전이 낙찰률 99.20%로 낙찰
15	본청 (서울 동대문구) 2005.12.22.		1,200mm(2대)			합의에 따라 청우가 낙찰률 97.94%로 낙찰
16	본청 (서울 영등포구) 2005.12.27.		1,350mm(3대)			합의에 따라 대한이 낙찰률 98.97%로 낙찰
17	본청 (서울 마포구) 2005.12.27.		1,200mm(1대)			합의에 따라 동명이 낙찰률 98.88%로 낙찰
18	본청 (서울 강동구) 2005.12.28.		1,500mm(3대) 1,100mm(1대)			합의에 따라 신신기계가 낙찰 률 98.55%로 낙찰
19	본청 (경남 밀양시) 2005.4.26.	-	800mm(2대)	청우, 대한 입찰담당자	본 건 입찰에 대한 개별합의	합의에 따라 청우가 낙찰률 98.62%로 낙찰
20	본청 (울산시) 2005.5.25.	-	900mm(1대)	신신기계, 대한, 서일 입찰담당자	본 건 입찰에 대한 개별합의	합의에 따라 서일이 낙찰률 92.70%로 낙찰
21	본청 (경남 합천군) 2005.5.25.	-	600mm(2대)	일진, 신신기계, 청우, 금전 입찰담당자	본 건 입찰에 대한 개별합의	합의에 따라 일진이 낙찰률 96.93%로 낙찰
22	본청 (농기공사 강진완도) 2005.10.12.	-	900mm(3대)	청우, 대성, 대한 입찰담당자	본 건 입찰에 대한 개별합의	합의에 따라 대성이 낙찰률 99.09%로 낙찰
23	본청 (서울 영등포구) 2006.12.26.	-	1,350mm(2대)	효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전 입찰담당자	일진 권ㅇㅇ가 타사의 양보를 요청하여 낙찰받 기로 하고, 낙찰 후 이 익금을 배분하기로 합의	합의에 따라 일진이 낙찰률 97.70%로 낙찰
24	본청 (서울 강동구) 2007.2.12.	2007.2.12. 본청 부근 음식점	1,500mm(3대)	일진(권ㅇㅇ) 효성(황ㅇㅇ) 신신기계(조ㅁㅁ) 신우(안△△) 대성(하ㅇㅇ) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(한ㅇㅇ)	1,350~1,800mm 구경에 대해 ,신신기계(1),효성(2),금전(3),대한(4),동명(5),대성(6),일진(7),신우(8) 순으로 순번제에 의해 낙찰	합의에 따라 신신기계가 낙 찰률 96.65%로 낙찰
25	본청 (경기 고양시) 2007.2.28.		1,500mm(2대)			합의에 따라 효성이 낙찰률 97.71%로 낙찰
26	본청 (충북 충주시)		1,800mm(1대)			합의에 따라 금전이 낙찰률

	2007.4.10.					95.47%로 낙찰
27	서울청 (서울 강동구) 2007.12.7.		1,500mm(2대)			합의에 따라 대한이 낙찰률 94.38%로 낙찰
28	서울청 (서울 강서구) 2007.12.13.		1,650mm(5대)			합의에 따라 일진이 낙찰률 96.13%로 낙찰
29	본청 (경남 창녕군) 2007.3.27.	-	1,000mm(2대)	일진, 신신기계, 청우, 신우, 대성, 동명, 대한, 금전, 서일 입찰담당자	서일이 추후 8건의 입찰건에 참여하지 않기로 하고 낙찰	합의에 따라 서일이 낙찰률 96.09%로 낙찰
30	본청 (서울 영등포구) 2007.3.27.	-	1,100mm(5대)	상동	신우가 합의에 참여한 8개 업체에게 이익금을 배분하기로 합의하고 낙찰	합의에 따라 신우가 낙찰률 96.97%로 낙찰
31	인천청 (농촌공사 화성사업단) 2007.8.22.	2007.8.22. 11시경 인천시 중구일원	700mm(4대)	대성(하ㅇㅇ) 신신기계(조ㅁㅁ) 청우(공ㅇㅇ) 신우(안△△) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(황ㅁㅁ) 동해(조△△)	-700~1,200mm 구경에 대해, 대성(1),신신기계(2),대한(3),금전(4),신우(5),청우(6),동명(7),동해(8) 순으로 순번제에 의해 낙찰 -기초금액을 기준으로 1억8천만원 이하 1개사, 1억8천만원~3억원 2개사, 3억원~4억5천만원 3개사, 4억5천만원~6억원 이하는 4개사가 공동순번으로 수주하기로 합의	합의에 따라 대성이 낙찰률 97.99%로 낙찰
32	서울청 (서울환경) 2007.9.28.		1,200mm(1대)			합의에 따라 금전이 낙찰률 99.17%로 낙찰
33	서울청 (서울 동대문구) 2009.1.22.		1,200mm(2대)			합의에 따라 신우가 낙찰률 95.71%로 낙찰
34	서울청 (국토해양부 서울국토청) 2008.5.23.	-	1,800mm(5대)	신신기계, 대한, 금전, 금정 입찰담당자	대한이 낙찰받기로 합의하고 낙찰 후 합의업체들에게 이익금을 지급하기로 합의	합의에 따라 대한이 낙찰률 96.59%로 낙찰
35	서울청 (서울 강남구) 2008.12.26.	2008.12.26. 11시경 서울청 인근 복어집	1,350mm(6대)	일진(권ㅇㅇ) 효성(이◇◇) 신신기계(조ㅁㅁ) 청우(공ㅇㅇ) 신우(안△△) 대성(하ㅇㅇ) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(한ㅇㅇ)	-1,350~1,500mm 구경에 대해, 효성(1),일진(2),신우(3),대성(4),청우(5),대한(6),금전(7),동명(8),신신기계(9) 순으로 순번제에 의해 낙찰 -1,650~1,800mm 구경에 대해, 신신기계(1),동명(2),금전(3),대한(4),대성(5),일진(6),효성(7)순으로 순번제에 의해 낙찰 -기초금액 8억~12억원 구간은 1개사가 낙찰	합의에 따라 효성이 낙찰률 96.12%로 낙찰
36	서울청 (서울 영등포구) 2009.1.30.		1,500mm(3대)			합의에 따라 일진이 낙찰률 97.4%로 낙찰
37	서울청 (서울 동대문구) 2009.1.22.		1,800mm(3대)			합의에 따라 신신기계가 낙찰률 97.77%로 낙찰
38	서울청 (서울 서초구) 2009.1.22.		1,650mm(4대)			합의에 따라 대한이 낙찰률 98.59%로 낙찰
39	서울청 (경기고양시) 2009.2.6.	2009.1.22. 서울청 인근	1,200mm(2대)	신신기계(조ㅁㅁ) 청우(공ㅇㅇ) 신우(안△△) 대성(하ㅇㅇ) 동명(장ㅇㅇ) 대한(염ㅇㅇ) 금전(오ㅇㅇ) 서일(대표 부인)	-800~1,200mm 구경에 대해, 동명(1),대성(2),신신기계(3),서일(4),동해(5),신우(6),청우(7),금전(8),대한(9) 순으로 순번제에 의해 낙찰 -기초금액을 기준으로 3억원 이하 1개사, 3억~5억원 이하 2개사, 5억~7.5억원 이하 3개사, 7.5억~10억원 이하 4개사가 공동순번으로 수주하기로 합의	합의에 따라 대한이 낙찰률 98.72%로 낙찰

3) 합의 및 실행사실[19)]

가) 입축펌프 2,000mm 구경 등에 대한 합의 및 실행

27 부산지방조달청에서 발주한 '입축사류펌프 2,000mm 구경 10대'와 '입축사류펌프 2,000mm 구경 9대, 1,650mm 구경 1대, 1,350mm 구경 1대' 등 2건의 입찰 당일인 2004. 12. 28. 10:00 부산지방조달청 인근 여관과 커피숍에서 일진의 이△△ 과장[20)], 효성의 황○○ 과장, 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 대한의 염○○ 이사, 금전의 한○○ 부장 등 5개사 입찰담당자들은 위 2건의 입찰에 대해 낙찰예정자를 사전에 합의하고 나머지는 들러리[21)]로 참가하기로 합의한 사실이 있다. 아울러, 차기 순번에 대해서도 금전 3순위, 일진 4순위, ○○중공업(주)[22)](이하 '○○'라 한다) 5순위, 대한 6순위로 낙찰받기로 합의한 사실이 있다.

28 이와 같은 사실은 당시 합의에 직접 참여한 자의 진술 및 금전의 내부보고

---

18) 이 사건 입찰 건들은 조달청에서 발주한 건들로서, 조달청에서 발주한 건은 '본청'으로, 각 지방조달청에서 발주한 건은 '부산청', '서울청' 등 약칭으로 표기한다.

19) 이하 각 입찰 건들은 발생한 시간순으로 기술하나, 1개 합의에 대해 수차례 실행이 나뉘어 이뤄지고 그 사이 개별합의가 이루어지는 경우와 같이 일부 시간상 순서가 바뀌는 경우도 있다.

20) 피심인의 업무담당자 직책은 행위 당시 직책으로 기재한다. 이하 동일하다.

21) 낙찰예정업체가 낙찰받을 수 있도록 합의업체 간 상호 협조하였다는 의미에서 "들러리"로 표현한다.

22) 소갑제10호증 및 소갑제11호증 기재에 의하면 ○○의 경우 위와 같이 순위가 정하여졌으나, 실제 ○○는 위 합의 자체에는 가담하지 않은 것으로 확인된다. 효성의 황○○ 과장은 당해 합의에 참여한 업체들의 연락에 따라 ○○ 관계자가 합의 현장에 오기는 했으나 모임의 목적을 알고 바로 자리를 떠났으며, 당해 합의에 참여한 업체들이 임의로 낙찰예정자 순번에 ○○를 포함시킨 것이라고 진술하였고, 금전의 한○○ 이사도 ○○는 오자마자 금방 간 것으로 기억한다고 진술하고 있다.

<효성의 황○○ 과장 진술(소갑 제11호증)>

문4-2 : 당시 참석자는 누구였습니까?

답. 기억이 나는 사람은 신신기계 조ㅁㅁ 부장, 금전기업 한○○ 부장, 일진중공업 이△△ 과장, 대한중전기 염○○ 이사가 참여하였습니다. ○○중공업에는 누군가가 사전에 연락하여 한ㅁㅁ 대리가 온 것으로 기억합니다. 하지만, 한ㅁㅁ 대리는 오자마자 입찰 합의를 위한 것이라면 참여할 수 없다고 하고 협의장을 떠났습니다.

문4-3 : 당시 최종 합의 내용은 어떤 것이었습니까?

답. (중략) ○○중공업은 자리를 이미 떠난 상태이므로 직접 합의에 참여한 것은 아니고, 합의에 참여한 저희 5개사끼리 그렇게 그룹을 정하기로 한 것입니다.

자료인 ‘조달청 펌프입찰 현황보고(2007.09.)’에 의해 명확히 입증된다.

29 우선, 금전의 한○○ 부장의 진술조서에 따르면 위 5개사 입찰담당자들이 동 입찰건에 대해 신신기계와 효성을 낙찰예정자로 정하면서 합의참여자들에게 보상을 해주기로 하였고, 향후 입찰에 대한 차기 순번을 정하였다는 점을 확인할 수 있다. (소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 4> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문1-2. 합의 내용은 무엇입니까? 답. 동 회의에서 낙찰순번에 대한 격론이 있었습니다. 결과적으로 신신기계와 효성이 각각 낙찰을 받기로 하고, 차기 순번으로 금전, 일진, ○○중공업, 대한중공업 순으로 하기로 잠정 결정하였습니다. 대한중전기는 업체들이 입찰 자격에 이의를 제기하여 맨 뒷 순위로 뺐습니다. ‘입축사류펌프 구경 2,000mm’ 입찰 건에는 효성, ○○중공업, 대한이 ‘입축사류펌프 구경 1,350, 1,650, 2,000mm’ 입찰 건에는 신신기계, 금전, 일진 등 3개사씩 그룹을 이루어 각 그룹별 낙찰업체가 같은 그룹 내에 속한 합의업체에게 보상을 해주기로 하였습니다.

30 또한 금전의 내부 보고자료에는 ‘1회차[23] 녹산배수펌프장 입찰’에서는 효성, ○○, 대한이 A그룹을, ‘2회차[24] 녹산배수펌프장 입찰’에서는 신신기계, 금전, 일진이 B그룹을 구성하여 낙찰받기로 합의한 사실이 기재되어 있다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<그림 3> 금전의 조달청 펌프입찰 현황보고(2007.09.)

<금전의 한○○ 이사 진술(소갑 제10호증)>

문1 : 2004. 12. 28. 부산시 녹산공단 수요 건 “입축사류펌프 2,000mm”와 입축사류펌프 1,350mm, 1,650mm, 2,000mm“ 입찰 건에 대한 합의 과정에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

답. (중략) ○○중공업 측에서도 입찰 당일 오기는 했는데, 처음 보는 사람이었습니다. ○○ 중공업은 오자마자 금방 간 것으로 기억합니다.

23) 24) 녹산배수펌프장 1회차 건은 ‘입축사류펌프 2,000mm 구경 10대’ 입찰 건을, 2회차 건은 ‘입축사류펌프 2,000mm 구경 9대, 1,650mm 구경 1대, 1,350mm 구경 1대’ 입찰 건을 의미한다.

1 - 3 입축사류(축류)펌프 ϕ2000mm

▣ 입축사류(축류) 업체(5개사)

구 분	상 호 명	주 소	전화번호	대표이사	담당자	직위	비고
1	효성에바라㈜	서울 마포구 공덕동 450	02-707-6986	이돈영	황인건	과장	04.12.30 낙찰
2	㈜신신기계	부산 기장군 정관면 예림리 940-13	051-727-5300	박재수	조성기	부장	04.12.30 낙찰
3	(유)금전기업사	전북 김제시 황산면 용마리 39-117	063-546-9933	홍종식	한주형	부장	
4	일진중공업㈜	인천시 동구 화수동5-5	032-770-2212	정은현	이성제	과장	
5	현대중공업㈜	서울시 종로구 계동 현대빌딩 14층	02-746-4521	유관흥	한규돈	대리	

* 비 고 *

1. 1회차 "녹산배수펌프장(A)입찰" (효성에바라㈜, 현대중공업㈜, 대한중전기제작소)
2. 2회차 "녹산배수펌프장(B)입찰" (㈜신신기계, (유)금전기업사, 일진중공업㈜)
3. 3회차 관련, 차기 조달청에서 발주하는 ϕ2000mm 규격, 추정금액 20억(±10%)의 건의 대해 3회차 배정 순위인 (유)금전기업사에 계약자 선정 협의.

31 동 합의 사항은 '입축사류펌프 2,000mm 구경 10대'에 대한 입찰 건과 '입축사류펌프 2,000mm 구경 9대, 1,650mm 구경 1대, 1,350mm 구경 1대'에 대한 입찰 건에서 그대로 실행되었고, 이는 아래의 실제 낙찰된 결과와 낙찰 후 이익금을 배분한 사실에서 확인된다.

32 조달청 '나라장터' 홈페이지[25]를 통해 확인된 합의실행 내역을 보면, 합의참여자들이 입찰에 참여한 상황에서 효성이 98.38%, 신신기계가 99.36%의 낙찰률로 낙찰받은 사실이 확인된다.

<표 5> 입축사류펌프 2,000mm 구경 합의실행 내역(2004년)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)× 수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액[26] (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	(부산청) 부산시	입축사류	2,000×10	04.12.28	효성	4,400,000	98.38	금전,일진,대한, 신신기계, ㅇㅇ[27]
2	(부산청) 부산시	입축사류	2,000×9 1,650×1 1,350×1	04.12.28	신신기계	4,367,000	99.36	효성,금전, 대한,일진

25) 국가종합전자조달시스템으로서 조달업무 전 과정을 온라인으로 처리하여 과거 내역을 포함한 모든 공공기관의 입찰정보가 공개된다.

33 낙찰 이후 이익금 배분 사실도 합의에 따른 경제적 보상을 받았다는 금전의 한○○ 부장의 진술, 모터 발주를 받았다는 일진의 권○○ 계장의 진술, 차후 물량에 대한 협조 조건의 보상을 해주었다는 효성의 황○○ 과장의 진술에 의해 뒷받침된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제11호증, 효성의 황○○ 과장 진술조서, 소갑 제12호증, 일진의 권○○ 계장 진술조서)

<표 6> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문1-2. 합의 내용은 무엇입니까? 답. (상략) 저희 회사도 신신기계로부터 물량발주 등을 통한 경제적 보상을 받은 기억이 있으나 현재 자료는 남아있지 않습니다.

<표 7> 일진의 권○○ 계장 진술(소갑 제11호증)

문5-6. 일진의 경우 신신기계로부터 2,000mm모터 및 1,350mm와 1,650mm를 발주받기로 하였다는데, 실제 발주받아 납품하였습니까? 답. 제가 오늘 여기로 오기 전 관련 자료를 찾아봤을 때, 2,000mm 모터는 발주받은 기록이 있습니다.(하략)

<표 8> 효성의 황○○ 과장 진술(소갑 제12호증)

문4-4. 귀사는 낙찰 이후 같은 그룹에 속한 ○○와 대한에게 어떠한 보상을 해 주었습니까? 답. ○○의 경우는 같은 그룹으로 포함되었지만, 합의에 참여하지 않았기 때문에 보상할 필요성이 없었습니다. 대한에는 추후 물량에 대해 협조하는 조건으로 양보 받았습니다. 따로 금전적 보상을 한 것은 없습니다.

26) 이하 3)합의 및 실행사실에서 낙찰금액은 부가가치세를 포함한 금액이다.

27) ○○는 각주 22에서 살펴본 바와 같이 합의에 참여한바 없고, 업체들간 합의가격이 아닌 자신의 적정 경쟁입찰가로 투찰한 것으로 확인된다.(소갑 제11호증, 효성의 황○○ 과장 진술조서)

<효성의 황○○ 과장 진술(소갑 제11호증)>

문4-5 : ○○중공업의 경우 회사 규모로 볼 때, 큰 업체에 해당하는데 앞선 순번을 받지 못한 이유가 무엇입니까? 답. ○○중공업은 조달청 펌프 시장 규모가 작아 관심 자체가 없는 입장이었습니다. 목형을 보유하고 있지 않아 가격 경쟁력도 없었습니다. 본 건은 부산지역에서는 드물게 발주된 대형 건으로 ○○가 관심이 보여 참여한 것으로 알고 있습니다. ○○는 합의 가격이 아닌 스스로 판단에 의하여 투찰한 것으로 알고 있습니다.

34 이후 약 4년간 2,000mm 구경에 대한 발주는 없었으나 2009. 1. 30. 서울지방조달청에서 '서울 영등포구 입축사류펌프 2,000mm 구경 3대' 입찰 건을 발주함에 따라 2004년 합의순번에 의해 3순위였던 금전이 단독으로 낙찰받은 사실이 있다. 합의가 실행된 사실은 위 <그림 3> 및 금전의 한○○ 부장과 효성의 황○○ 과장의 진술조서에서 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제11호증, 효성의 황○○ 과장 진술조서)

<표 9> 금전 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문2. 2009. 1. 30. 서울시 영등포구 수요 '입축사류펌프 2,000mm'건은 2004년 부산시 녹산공단 수요건과 관련한 합의에 따라 금전이 낙찰받은 것인가요? 답. 네 맞습니다. 저희가 당시 합의에 따라 낙찰받은 것입니다.

<표 10> 효성의 황○○ 과장 진술(소갑 제11호증)

문5-1 : 동 건은 2004년 부산시 녹산공단 수요건과 관련한 합의에 따라 금전이 낙찰받은 것인가요? 답. 2,000mm 구경이고 금전이 낙찰받았다면, 당시 합의에 따라 금전이 3순위이기 때문에 낙찰받은 것이 맞을 겁니다.

35 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인된 합의실행 내역을 보면, 일진, 효성, 신신기계가 입찰에 참여한 상황에서 금전이 98.65%의 낙찰률로 낙찰받은 사실이 확인된다.

<표 11> 입축사류펌프 2,000mm 구경 합의실행 내역(2009년)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)×수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리 참가사
1	본청 (서울 영등포구)	입축사류	2,000×3	09.1.30	금전	2,289,407	98.65	일진,효성, 신신기계

나) 입축펌프 1,000~1,500mm 구경 등에 대한 합의 및 실행

(1) 1차 합의 및 실행

36 조달청 본청 발주 '경기도 수원시 입축축류 1,100mm 구경 3대, 700mm 구경 1대' 입찰 건에 대한 입찰당일인 2005. 2. 17. 12:00경 대전역에서 도보로 5분 거리인 모 음식점에서 일진의 권○○ 계장, 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 청우의 공○○ 이사, 동명의 장○○ 상무, 대한의 염○○ 이사, 금전의 한○○ 부장 등 1,500mm 구경 이상의 실적을 보유한 6개사 입찰담당자들은 조달청에서 발주하는 입축펌프 1,000~1,500mm 구경 입찰 건들에 대해 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다. 낙찰순번은 구두로 협의하여 효성 1순위, 신신기계 2순위, 대한 3순위, 청우 4순위, 일진 5순위, 금전 6순위, 동명 7순위 순으로 정하였다.(소갑 제10호증, 금전 한○○ 부장 진술조서)

37 한편, 상기 합의가 있기 전 2004. 12. 23. 조달청 본청에서 발주한 '서울시 관악구 입축사류펌프 1,200mm 구경 5대' 입찰 건에서, 효성이 낙찰받을 수 있도록 도와준다면 향후 물량에 대해 타 업체들간에 협의되는 내용을 존중하겠다고 전화통화 및 구두로 업체들과 합의하여 효성이 동 입찰 건에서 낙찰받은 사실이 있다. 동 입찰 건에서의 낙찰로 효성이 상기 1,000~1,500mm 구경 입찰 건들에 대해 1순위 순번을 행사한 것으로 간주되었으며, 이는 금전의 한○○ 부장의 진술내용에서 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 12> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문4. 2004.12.23. 조달청에서 발주한 신림빗물펌프장(입축사류 펌프 1200mm×5대) 입찰과 관련한 합의내용에 대해 말씀해 주십시오. 답. 효성에바라 황○○ 과장이 입찰 기일 전 효성이 1번 순위 조건하에 향후 물량에 대해 타 업체들의 협의된 내용을 존중하기로 하여 업체 모두가 수용하여 효성이 낙찰 받게 되었습니다. 합의에 따라 효성이 낙찰자로 예정되어 저희 회사는 투찰하지 않았습니다.

38 이에 따라, 2005. 2. 17. 합의 당일 입찰 건인 '경기도 수원시 입축축류 1,100mm 구경 3대, 700mm 구경 1대' 입찰 건에서 2순위인 신신기계가 96.79%의 낙찰률로 낙찰받은 것을 시작으로 이후 모두 98%이상의 낙찰률로 합의가 실제 실행된

사실이 있다. 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 입축펌프구경 1,000~1,500mm 구경에 대한 합의실행 내역은 아래 <표 13>과 같고, 합의 사항이 정확히 실행된 사실이 확인된다.

<표 13> 입축펌프 1,000~1,500mm 구경 1차 합의실행 내역

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm) ×수량(개)	입찰 일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	본청 (서울 관악구)	입축사류	1,200×5	04.12.23	효성	638,000	96.79	동명,대한, 청우,일진
2	본청 (경기 수원시)	입축축류	1,100×3 700×1	05.2.17	신신기계	397,100	99.48	금전,효성, 일진,대한
3	본청 (서울 송파구)	입축사류	1,200×5	05.3.2	대한	568,700	99.26	신신기계,효성, 청우,일진
4	본청 (서울 송파구)	입축사류	1,200×3	05.3.2	청우	164,300	98.63	대한,효성,금전, 일진,신신기계
5	본청 (서울 성동구)	입축사류	1,000×3 900×1	05.3.2	일진	413,435	99.71	신신기계, 효성,금전
6	본청 (서울 영등포구)	입축사류	1,350×3	05.3.2	금전	458,700	99.37	신신기계, 효성,일진
7	본청 (서울 동대문구)	입축사류	1,200×3	05.3.2	동명	504,000	99.19	청우,일진, 금전
8	본청 (서울 성동구)	입축사류	1,500×1	05.3.2	신신기계[28]	197,450	98.75	효성,금전, 일진

39 한편, 일진은 내부자료 작성시 특수한 표기를 하여 담합 여부를 구분하였는데, 일진의 권○○ 계장은 확인서에서 "a"로 표시되는 것은 입찰참가 업체가 담합한 경우이고, "p"로 표시되는 것은 경쟁입찰이 이루어진 경우라고 기술하였다. 이는 일진의 내부자료인 아래 <그림 4>의 '조달청 펌프 입찰'에서는 상기 합의한 건 모두에 대해 영문 이니셜 "a"로 표기되어 있어 96%이상의 낙찰률이 담합에 의한 결과임이 재차 확인된다.(소갑 제14호증, 일진의 권○○ 계장 확인서, 소갑 제2호증, 일진 펌프 입찰결과 자료)

<표 14> 일진의 권○○ 계장 확인서(소갑 제14호증)

28) 신신기계가 낙찰예정순서와 달리 한번 더 낙찰을 받는데, 이는 신신기계가 낙찰받은 '경기도 수원시 입축축류 1,100mm 구경 3대, 700mm 구경 1대' 입찰 건의 낙찰금액이 상대적으로 적다는 이유 등으로 신신기계의 조ㅁㅁ 부장이 다른 사업자들에게 양보 협조를 요청하여 별도로 진행한 합의이다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

· “a”로 표시된 것은 대체로 입찰참가 업체가 담합한 경우이며, 이 경우는 통상 예가 대비 97~99% 내외에서 낙찰이 이루어졌습니다. (하략)

· “p”로 표시된 것은 통상 경쟁입찰이 이루어진 경우이며, 이 경우는 34.8%에서 99.9%[29]까지 다양한 범위 내에서 낙찰이 이루어졌습니다.

<그림 4> 2005년 조달청 펌프 입찰관련 일진 내부 자료

날짜	수요처	품명	규격	업체	금액(억)	예가대비	기초대비	비 고
3.02	영등포구 도림2빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1350 3대	금전	4.587	99.2%		a/일진,금전,대한,청우
3.02	강동구 고덕빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1500 1대	신신	1.974	99.3%		a/신신,효성,일진,금전
3.02 3.15	동대문구 전농빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1200 3대	동명	5.04	99.2%		a/청우,동명,금전,일진
3.02	성동구 뚝섬, 세말빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1000 3대 Φ900 1대	일진	4.134	99.9%		a/일진,신신,효성,금전
3.02	송파구 몽촌2빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1200 3대 전동기 수리	청우	1.643	98.5%		a/청우,대한,효성,신신,일진,금전 (전동기 일진)
3.02	송파구 풍납빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1200 5대	대한	5.687	98.4%		a/대한,청우,신신,효성,일진
2.22	충청북도 영동군청/	수중사류펌프	Φ1100 3대 Φ150 1대					
2.17	경기도 수원시 공영개발사업	입축축류펌프	Φ1100 3대 Φ700 1대	신신	3.971	99.0%		a/효성,청우,동명,금성,일진,대한,서일

(2) 2차합의 및 실행

40 2005. 2. 25. 12:00 경 대전역에서 도보로 5분 거리인 모 음식점에서 일진의 권○○ 계장, 효성의 황○○ 과장, 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 청우의 공○○ 이사, 동명의 장○○ 상무, 대한의 염○○ 이사, 금전의 한○○ 부장 등 7개사 업무담당자는 조달청에서 발주하는 입축펌프 1,000~1,500mm 구경에 대해 다시 한번 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다. 낙찰순번은 구두로 협의하여, 효성 1순위, 일진 2순위, 금전 3순위, 청우 4순위, 대한 5순위, 동명 6순위, 신신기계 7순위로 정하였다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

41 이에 따라, 2005. 3. 31. 조달청 본청 발주 ‘서울시 강동구 입축사류펌프

29) 일진 내부자료인 ‘조달청 펌프 입찰’자료에서, 경쟁입찰(“p”)이면서 90% 이상의 낙찰률을 보이는 건은 모두 양흡입볼류트 또는 전동기 관련 입찰 건이다. 달리 말하면, “p”로 표시된 입축펌프 입찰 건은 관련 자료에서 존재하지 아니한다.(소갑 제2호증, 일진 펌프입찰결과 자료)

1,650mm 구경 2대' 입찰 건에서 효성이 99.71%의 낙찰률로 낙찰받은 것을 시작으로 이후 합의순번에 따라 모두 95%이상의 낙찰률로 실제 합의가 실행된 사실이 있다. 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 입축펌프구경 1,000~1,500mm 구경에 대한 합의실행 내역은 아래 <표 15>와 같고, 합의사항과 정확히 일치함이 확인된다.

<표 15> 입축펌프 1,000~1,500mm 구경 2차 합의실행 내역

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)×수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	본청 (서울 강동구)	입축사류	1,650×2	05.3.31	효성	440,000	99.71	금전,청우,일진, 대한,신신기계
2	본청 (부산 사하구)	입축축류	1,500×1	05.8.9	일진	223,300	95.83	신신기계
3	본청 (서울 용산구)	입축사류	1,100×4 900×3 100×1	05.10.6	금전	706,200	99.20	대한
4	본청 (서울 동대문구)	입축사류	1,200×2	05.12.22	청우	350,000	97.94	신신기계,동명
5	본청 (서울 영등포구)	입축사류	1,350×3	05.12.27	대한	470,030	98.97	신신기계,동명
6	본청 (서울 마포구)	입축사류	1,200×1	05.12.27	동명	119,000	98.88	신신기계,대한
7	본청 (서울 강동구)	입축사류	1,500×3 1,100×1	05.12.28	신신기계	672,100	98.55	대성

42 또한 일진 내부자료인 아래 <그림 5> '조달청 펌프 입찰'에 의해서도 상기 합의한 건 모두에 대해 영문 이니셜 "a"로 표기되어 있어 95%이상의 낙찰률의 결과가 합의에 의한 결과임을 알 수 있다.(소갑 제2호증, 일진 펌프입찰결과 자료)

<그림 5> 2005년 조달청 펌프 입찰 자료

1. 조달청 펌프 입찰(2005년도~)

날짜	수요처	품명	규격	업체	금액(억)	예가대비	기초대비	비 고
12.28	서울시 강동구	입축사류펌프	Φ1500 3대 Φ1100 1대(모터제외)	신신	6.721	98.6%		a/신신, 대성
12.27	서울시 영등포구	입축사류펌프	Φ1350 3대	대한	4.7	99.0%		a/대한, 신신, 동명
12.27	서울시 마포구	입축사류펌프	Φ1200 1대 전동기제외	동명	1.19	99.9%		a/대한, 신신, 동명
12.22	서울시 동대문구	입축사류펌프	Φ1200 2대	청우	3.5	97.9%		a/청우, 동명, 신신
12.01	부산시 강서구	수중펌프	Φ1500 2대 Φ1100 2대	제일기계	6.01	98.6%		a/제일, 대한 (일진->대한->효성)
10.12	농기반 강진완도지사	입축사류펌프	Φ900 3대	대성	2.919	99.1%		a/대성, 대한, 청우 (전동기 일진)
10.6	경주시 유금지구 수중펌프	수중사류펌프	Φ1200 5대	신신	7.81	98.1%		a/신신,대한,
10.6	용산구 보광빗물펌프장	입축사류펌프 수중축류펌프	Φ1100 1대 Φ900 3대	금전	7.062	99.2%		a/신신,일진,대성,대한
9.16	서울시 상수도사업본부 구의정수사업소	양흡입펌프	Φ700 2대 Φ500 1대	청우	1.95	92.0%		p/신신,서일,효성,일진 (청우펌프93%↑,모타95.5%) (효성펌프93%↑,모타95.0%)
8.9	부산시 사하구	입축축류펌프	Φ1500 1대	일진	2.03	96.0%		a/신신,일진
3.30	강동구 천호빗물펌프장	입축사류펌프	Φ1650 2대	효성	4.4	99.4%		a/청우,일진,효성,금전,신신,대한

(3) 입축펌프 1,000~1,500mm 구경에 대한 합의 실행기간 중 개별합의

43 1,000~1,500mm 구경 입찰 건들에 대한 합의실행 기간 중 합의 구경에 포함되지 않은 구경의 입찰 건들은 피심인들 간 개별 합의에 따라 담합을 실행한 사실이 있다. 대한의 염○○ 이사와 금전의 한○○ 부장은 담합에 참여하지 않은 업체의 저가 공세로 인한 담합 붕괴를 막고, 기존 업체들의 합의 내용을 유지하기 위하여 이전의 순번제 합의에 참여하지 않은 업체들과 합의하여 낙찰예정자를 정하는 경우도 있었다고 진술하였다.

<표 16> 대한의 염○○ 이사 진술(소갑 제13호증)

문6. 육상펌프업체들의 입찰담합 방식에 대해 개괄적으로 설명해 주십시오 답. (중략) 합의 기간 중 사전에 합의된 구경이 아닌 새로운 구경이 발주되었을 때에는 업체간 개별 합의를 통해 낙찰자를 결정하였습니다.(하략)

44 이는 '울산시 입축사류펌프 900mm 구경 1대' 입찰 건 등 총 4건의 입찰 건에 대한 것으로서, 구체적인 내용은 다음과 같다.

45 신신기계, 대한, 서일은 2005. 5. 25. 조달청 본청이 발주하는 '울산시 입축사

류펌프 900mm 구경 1대' 입찰 건에 대하여 서일을 낙찰예정자로 하기로 합의하였고, 청우, 대성, 대한은 2005. 10. 12. 조달청 본청이 발주하는 '농기공사 강진완도 입축사류펌프 900mm 구경 3대' 입찰 건에서 대성[30]을 낙찰예정자로 하기로 합의하였으며, 청우, 대한은 조달청 본청이 2005. 4. 26. 발주한 '경남 밀양시 입축사류펌프 800mm 구경 2대' 입찰 건에 대하여 청우를 낙찰예정자로 하기로 합의하였고, 일진, 신신기계, 청우, 금전은 2005. 5. 25. 조달청 본청이 발주하는 '경남 합천군 횡축사류펌프 600mm 구경 2대' 입찰 건에 있어서 일진을 낙찰예정자로 하기로 합의하였다. 대한의 염○○ 이사와 금전의 한○○ 부장의 진술은 이를 뒷받침한다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제13호증, 대한의 염○○ 이사 진술조서)

<표 17> 대한의 염○○ 이사 진술(소갑 제13호증)

문9. 2005. 5. 25. 울산시 입찰 관련 900mm 구경에 대한 입찰시 서일이 낙찰받게 된 합의 경위에 대해 설명하여 주십시오 답. 서일의 경우 입찰시에 기존 업체들이 합의한 내용을 흔드는 경우가 많았으므로 이를 봉쇄하고자 동 건에 대해 서일을 밀어준 것으로 보입니다.

<표 18> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문10-1. 2005. 10. 12. 남포지구 배수개선사업 관련 900mm 구경에 대한 입찰시 대성이 낙찰받게 된 합의 경위에 대해 설명하여 주십시오 답. 순번제로 합의된 구경이 아닌 경우에는 별도로 합의를 진행하고 실행하였습니다. 동 건은 대성펌프공업의 원활한 협조가 필요하여 낙찰받게 해 준 것입니다. 원활한 협조가 필요하다 함은 구경에 따른 입찰참가가 제한이 없는 경우와 같이 사전에 합의된 입찰순번이 흐트러지는 것을 막는 것 등을 의미합니다.

46 상기 4건의 입찰 건과 관련한 개별합의는 모두 92%이상의 낙찰률로 실제 실행되었고, 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인된다.

<표 19> 개별합의 구경에 대한 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구	발주기관	펌프종류	규격(mm)	입찰	낙찰사	낙찰금액	낙찰률	들러리

30) 대성은 입찰 참가자격 미달로 이전 합의에는 참석하지 아니하다가, 2005. 10월말경부터 합의에 참석하기 시작하였는바, 2005. 10. 12. 발주된 '농기공사 강진완도 입축사류펌프 900mm 구경 3대' 입찰 건은 공동행위와 무관하다고 주장하나, "대성의 원활한 협조가 필요하여 낙찰받게 해준 것"이라는 금전의 한○○ 부장의 진술, 당해 입찰 건의 높은 낙찰률, 당해 입찰 건이 합의에 의해 이루어졌다는 일진의 내부자료 등을 토대로 대성이 당해 입찰 건에 대한 합의에 참여하였음을 인정할 수 있다.

분	(수요기관)		×수량(개)	일자		(천원)	(%)	참가사
1	본청 (경남 밀양시)	입축사류	800×2	05.4.26	청우	131,091	98.62	대한
2	본청 (울산 시)	입축사류	900×1	05.5.25	서일	112,000	92.70	대한,신신 기계
3	본청 (경남 합천군)	횡축사류	600×2	05.7.13	일진	69,300	96.93	신신기계, 금전,청우
4	본청 (농기공사 강진완도)	입축사류	900×3	05.10.12	대성	291,900	99.09	청우,대한

47 또한 일진의 내부자료인 아래 <그림 6> '조달청 펌프 입찰'에 의해서도 상기 합의한 건 모두에 대해 영문 이니셜 "a"로 표기되어 있어 높은 낙찰률의 결과가 합의에 의한 결과임을 알 수 있다.(소갑 제2호증, 일진 펌프입찰결과 자료)

<그림 6> 2005년 조달청 펌프 입찰 자료

1. 조달청 펌프 입찰(2005년도~)

날짜	수요처	품명	규격	업체	금액 (억)	예가 대비	기초 대비	비 고
10.12	농기반 강진완도지사	입축사류펌프	Φ900 3대	대성	2.919	99.1%		a/대성, 대한, 청우 (전동기 일진)
7.13	경남 합천군 두사, 문림배수펌프장	횡축사류펌프	Φ600 2대	일진	0.63	97.5%		a/신신,청우,금정
5.25	울산시 용연하수처리장	입축사류펌프	Φ900 1대	서일	1.12	92.7%		a/서일 청우
4.20 4.26	밀양시 연산펌프장	입축사류펌프	Φ800 2대	청우	1.31	98.6%		a/청우,대한,금전 (전동기 일진)

다) 입축펌프 1,350mm 구경에 대한 개별 합의 및 실행

48 2006년 중 일부 기간은 조달청 발주 물량 급감, 담합 참여자 이외 업체의 진입 등으로 인해 이 사건 담합체계가 유효하게 작동하지 않기도 하였다[31]. 동 기간 중 발주된 3건의 입찰[32]의 낙찰률이 각각 58%, 61%, 71%를 기록한 사실은 90%이상의

31) 다만, 피심인들이 합의를 파기하였거나 단절하였다고 볼 수는 없어서 뒤에서 보는 바와 같이 피심인들의 위반기간(2004. 12. 23.~ 2009. 5. 24.의 기간) 동안 행위가 하나의 공동행위라는 사실은 변함 없다. 대법원에서는 "8년여에 걸친 가격담합 사건에서 중간 1년 8개월 정도의 기간 동안 명시적 합의가 없었다고 하더라도 기간 중 합의가 단절되거나 파기되지 아니한 이상 전체적으로 하나의 부당한 공동행위가 성립한다"고 판결한바 있다.(대법원 2010. 9. 30. 선고 2010두13043 판결 취지)

32) 실제로 ○○가 참여한 2006. 3. 21. '서울시 강동구 입축사류 1,500mm 2대' 입찰 건은 낙찰률 58%로 일진

낙찰률을 기록한 입찰 건의 담합 존재 사실을 명확히 드러내는 것이기도 하다. 이와 같은 내용은 금전의 한○○ 부장의 진술 내용을 통해 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 20> 금전 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문11. 2006년에는 입찰담합 건수가 적은데 그 이유는 무엇입니까? 답. 2006년에는 조달청에서 발주하는 입찰물량 자체가 많지 않았습니다. 일부 입찰 건에서는 협의를 시도하였으나, 결렬되어 합의하지 못한 경우도 있었습니다.(하략) 문4. 수중, 입축사류도 간간히 경쟁입찰을 하는 경우도 있는데 어떤 경우에 그러하나요? 답. ○○나 서일이 참여하는 경우, 또는 덕지나 우승산업이 입찰에 참가하는 경우, 이들은 통상 담합에 참여하는 업체가 아님에 따라 경쟁입찰을 하였습니다.

49 이후 2006. 12. 26. 조달청 본청 발주 '서울 영등포구 입축사류펌프 1,350mm 구경 2대' 입찰 건을 계기로 입축펌프 입찰에 대한 합의의 실행이 재개되었다. 동 입찰건에서는 일진의 권○○ 계장이 회사의 어려움과 개인의 실적 등의 사유로 양보를 요청하여, 신신기계, 효성, 대한, 금전, 동명이 동의하여 일진이 낙찰받도록 합의하였고, 이에 따라 일진은 향후 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 각 11,000천 원의 금액을 지급하기로 한 사실이 있다. 이와 같은 사실은 당시 합의에 참여하였던 금전의 한○○ 부장의 진술에 의해 명확히 입증된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 21> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문13. 2007. 2. 12. 1,350~1,800mm에 대한 합의가 있기 전인 2006. 12. 26. 신길빗물펌프장 건에 대해 일진중공업이 낙찰받을 수 있도록 합의하여 주었습니까? 답. 네 그렇습니다. 일진중공업 권○○ 계장이 회사의 어려움과 개인의 실적 등의 사유로 양보해 줄 것을 요청하여 신신기계, 효성에바라, 대한중전기, 금전기업, 동명중공업이 동의하여 일진중공업이 낙찰받을 수 있도록 투찰하였습니다. 각 사는 일진중공업으로부터 11백만원(부가세 포함)씩을 받기로 하였습니다. 저희는 동명에 세금계산서를 발행하여 금액을 수령하였습니다만, 실제 물건을 납품한 것은 아닙니다.

이 낙찰받았고, 서일이 참여한 2006. 3. 31. '경상남도 창녕군 입축사류 600mm 2대' 입찰 건과 2006. 6. 7. '서울시 물재생센터 입축사류 900mm 2대' 입찰 건은 각각 동명과 서일이 71%와 61%의 낙찰률로 낙찰받은 사실이 있다.(소갑 제3호증, 경쟁입찰시 낙찰 내역)

50 이에 따라, 당해 입찰 건에서 일진이 99.7%의 낙찰률로 낙찰받아 합의가 실제 실행된 사실이 있다. 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 합의 실행 내역은 아래 <표 22>와 같다.

<표 22> 1,350mm 구경 개별 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)× 수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리업체
1	본청 (서울 영등포구)	입축사류	1,350×2	06.12.26	일진	349,800	97.70	신신기계, 효성,대한

51 한편 일진은 낙찰 후 합의참여자들에게 이익배분을 하였다. 이는 상기 금전 한○○ 부장의 진술과 신신기계와 금전이 각각 2008. 1. 10. 및 2008. 1. 31. 동명[33]에게 발행한 11,000천원의 허위 세금계산서를 통해 확인된다.(소갑 제4호증, 세금계산서)

라) 입축펌프 1,350~1,800mm 구경에 대한 합의 및 실행

(1) 합의 및 실행

52 조달청 본청 발주 '서울시 강동구 입축사류펌프 1,500mm 구경 3대' 입찰 건에 대한 입찰당일인 2007. 2. 12. 조달청 본청 인근 모 음식점에서 일진의 권○○ 계장, 효성의 황○○ 과장, 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 신우의 안△△ 차장, 대성의 하○○ 이사, 동명의 장○○ 상무, 대한의 염○○ 이사, 금전의 한○○ 부장 등 8개사 업

33) 통상 낙찰자는 합의에 참여한 업체 중 두세개 업체를 통하여 나머지 업체들에게 배분하는데, 일진은 낙찰 후 동명을 통하여 신신기계와 금전에 배분한 것이다. 이와 같은 사실은 대한의 염○○ 이사의 진술내용에서 확인된다.(소갑 제13호증, 대한의 염○○ 이사 진술조서)

<대한의 염○○ 이사 진술(소갑 제13호증)>

문15. 낙찰 후 실제 배당금은 어떻게 지급하였습니까?
답. 공사완료 후(5~8개월) 금액이 지급됩니다. 대금지급 방법은 낙찰업체가 두세개 업체에 금액을 배분하면, 세 개 업체가 나머지 친한 업체들 위주로 나누어 지급해주는 방식이었습니다.(하략)

무담당자는 조달청에서 발주하는 입축펌프 1,350~1,800mm 구경 입찰 건들에 대해 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다. 낙찰순번은 구두로 협의하여, 신신기계 1순위, 효성 2순위, 금전 3순위, 대한 4순위, 동명 5순위, 대성 6순위, 일진 7순위, 신우 8순위로 정한 사실이 있다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

53 이에 따라, 2007. 2. 12. 합의당일 입찰 건인 '서울시 강동구 입축사류펌프 1,500mm 구경 3대' 입찰 건에서 신신기계가 96.65%의 낙찰률로 낙찰받은 것을 시작으로, '경기도 고양시 입축사류펌프 1,500mm 구경 2대' 입찰 건은 2순위인 효성이, '충북 충주시 입축사류펌프 1,800mm 구경 1대' 입찰 건은 3순위인 금전이, '서울시 강동구 입축사류펌프 1,500mm 구경 2대' 입찰 건은 4순위인 대한이 각 합의순번에 따라 모두 94%이상의 낙찰률로 낙찰받아 실제 합의가 실행된 사실이 있다.

54 한편 피심인들은 낙찰금액이 예상치 않게 클 경우에는 공평하게 이익배분을 하기 위해 후순위 업체들을 묶어 이들에게 공동순번을 부여하는 등 실행방식의 변형을 가하기도 하였다. 실제로 2007. 12. 13. '서울시 강서구 1,650mm 5대' 입찰 건에서는 낙찰금액이 큰 관계로, 5순위~7순위인 동명, 대성, 일진을 모두 공동순번에 포함되는 것으로 인정하였다. 다만, 8순위인 신우에 대해서는 1,650mm 납품 실적이 없다는 이유로 참여대상에서 제외하였다. 이와 같은 사실은 금전의 한○○ 부장의 진술내용에서 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 23> <u>금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)</u>

문14. 합의사항이 당초 합의한 대로 실행되었습니까? 답. 예. 대체로 합의대로 낙찰을 받았습니다. 2007. 12. 13. 대곡빗물펌프장 입찰 건은 기초금액이 16억원으로 커서, 낙찰받지 못한 나머지 업체들의 공동 순번을 인정하기로 한 건입니다만, 신우기전의 경우 1,650mm의 실적이 없어 순번을 인정받지 못했습니다.

55 또한, 금전 내부자료인 "2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황"의 '비고' 항목에는 상기 입찰 건들이 순번제 합의에 의한 것임이 기록되어 있어, 동 건 1,350~

1,800mm 구경에 대한 합의를 뒷받침한다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<표 24> 2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황(소갑 제1호증)

구분	사업기관 (수요처)	낙찰사	회차구분	비고
1	서울시 강동구	신신기계	1350~1800 (1번)	1350~1800 협의회 구성하여 건별 별도협의 1번
4	경기도 고양시	효성	1350~1800 (2번)	1350~1800 협의회 구성하여 건별 별도협의 2번
7	충주시	금전	1350~1800 (3번)	1350~1800 협의회 구성하여 건별 별도협의 3번
20	서울시 강동구	대한	-	1350~1800 협의회 구성하여 건별 별도협의 6번[34]
21	서울시 강서구	일진	-	1350~1800 협의회 구성하여 건별 별도협의(7~9번)(동명, 대성, 일진) 추후별도 순위결정

56 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 입축펌프구경 1,350~1,800mm에 대한 합의실행 내역은 아래 <표 25>와 같다.

<표 25> 1,350~1,800mm 구경 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm) ×수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	본청 (서울 강동구)	입축사류	1,500×3	07.2.12	신신기계	638,000	96.65	효성,금전,신우, 일진,동명,대성
2	본청 (경기 고양시)	입축사류	1500×2	07.2.28.	효성	434,500	99.71	일진
3	본청 (충북 충주시)	입축사류	1800×1	07.4.10	금전	381,260	95.47	동명,대성,대한
4	서울청 (서울 강동구)	입축사류	1500×2	07.12.7	대한	551,100	94.38	대성,동명, 신신기계,신우
5	서울청 (서울 강서구)	입축사류	1650×5	07.12.13	일진	1,628,000	96.13	대성,대한, 신신기계

(2) 입축펌프 1,350~1,800mm 구경에 대한 합의실행 기간 중 1,000mm 및 1,100mm 구경 개별합의

57 1,350~1,800mm 구경 입찰 건들에 대한 합의실행 기간 중 합의 구경에 포함

34) 앞서 4번, 5번 순번 행사에 대한 기록이 없는 것으로 보아, 당초 4번으로 표기해야 할 것으로 6번으로 오기한 것으로 보인다.

되지 않은 구경의 입찰 건들에 대해서는 개별합의를 통해 추가적으로 조정되기도 하였다.

58 이와 같은 개별합의는 2007. 3. 27. 대전 조달청 본청에서 발주한 '경남 창녕군 입축사류펌프 1,000mm 구경 2대' 입찰 건과 '서울 영등포구 입축사류펌프 1,100mm 구경 5대' 입찰 건이며, 이에 대해 일진, 신신기계, 청우, 신우, 대성, 동명, 대한, 금전, 서일 등 9개 입찰담당자는 개별적으로 합의를 하고 이를 실행하였다.

59 이와 같은 사실은 금전의 한○○ 부장의 진술조서와 확인서에 의해 명확히 입증된다. 이에 따르면 '경남 창녕군 입축사류펌프 1,000mm 구경 2대' 입찰 건은 향후 입찰합의에 대해 협조하는 조건으로 서일이 낙찰받은 것이고, '서울 영등포구 입축사류펌프 1,100mm 구경 5대' 입찰 건은 이익금을 배분하는 조건으로 신우가 낙찰받은 것임을 알 수 있다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제15호증, 금전의 한○○ 부장 확인서)

<표 26> 금전의 한○○ 부장 확인서(소갑 제15호증)

□ 2007. 3. 27. 조달청 발주 "경남 창녕군 입축사류펌프 1,000mm 구경 2대" 건 관련 ○ 상기 입찰건은 서일기계의 이△△ 부장이 회사의 어려움과 개인의 실적 등을 사유로 양보를 요청하였고 차후 유사한 실적의 입찰에 업체들간에 협의될시에는 협의 내용을 존중하기로 합의하고 낙찰한 지구임

<표 27> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문15. 2007. 3. 27. 서울시 영등포구 신길배수펌프장 관련 1,100mm 입찰 당시, 신우기전이 낙찰받기로 합의하고, 신우기전이 8개 업체에 대해 45백만원(부가세 별도)의 물량을 지급받기로 한 사실이 있습니까? 답. 네 있습니다. 8개 업체는 대성펌프, 신신기계, 대한중전기, 금전기업, 청우하이드로, 동명중공업, 일진중공업, 서일기계공업입니다. 저희는 부속품 납품 명목으로 발주 처리하여 받은 사실이 있습니다.

60 상기 합의에 따라, '경남 창녕군 입축사류펌프 1,000mm 구경 2대' 입찰 건은

96.06%의 낙찰률로 서일이 낙찰받았고, '서울 영등포구 1,100mm 구경 5대' 입찰 건은 96.97%의 낙찰률로 신우가 낙찰받아 실제 합의가 실행되었다. 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 상기 입찰건의 합의실행 내역은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 1,000~1,100mm 구경 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm) ×수량(개)	입찰 일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	본청 (경남 창녕군)	입축사류	1000×2	07.3.27 14:00	서일	231,000	96.06	금전,대한 신신기계,대성,청우
2	본청 (서울 영등포구)	입축사류	1100×5	07.3.27 15:00	신우	889,800	96.97	청우,신신기계,금전, 대성,대한

61 그리고, 위 입찰 건들이 종료된 후 합의 참여자 간에 이익배분을 한 사실이 있다. 이는 금전의 한○○ 부장 진술과 금전의 내부자료인 "2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황"에서 확인되는데, '회차구분' 및 '비고' 항목에는 '경남 창녕군 입축사류 펌프 1,000mm 구경 2대' 입찰 건에 대해 서일이 추후 8건의 입찰 건에 참여하지 않는 조건으로 낙찰받은 것이고, '서울 영등포구 입축사류펌프 1,100mm 구경 5대' 입찰 건은 신우가 8개 합의참여자에게 관리비 명목으로 45,000천 원을 별도로 지급하는 조건으로 낙찰받은 것이라고 명기되어 있어 합의사실을 뒷받침한다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<표 29> 2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황(소갑 제1호증)

구분	사업기관 (수요처)	낙찰사	회차구분	비고
5	경남 창녕군	서일	개별협의 (1000~1200)	추후 서일기계공업(1000~1200) 8건 입찰 미참여협의 완료하고 배정함
6	영등포구	신우	개별협의 (1000~1200)	업체별(8개업체) 관리비(45,000,000) 별도 지급조건임

62 합의참여자에게 지급할 이익금은 다른 참여자를 통해 연쇄적으로 배분되었는데, 이는 '서울 영등포구 1,100mm 구경 5대' 입찰 건과 관련하여, 2007. 12. 24. 신신기계가 일진[35]에게 발행한 297,000천 원의 허위 세금계산서, 2007. 12. 27. 청우가

35) 이익금은 낙찰사인 신우→일진→신신기계→청우 등을 거쳐 합의참여자들에게 지급되었다. 다만, 서일은

신신기계에게 발행한 247,500천 원의 허위 세금계산서, 2008. 1. 31. 금전이 대한에게 발행한 49,500천 원의 허위 세금계산서를 통해 확인된다.(소갑 제5호증, 각 사 발급 세금계산서)

마) 입축펌프 700~1,200mm 구경에 대한 합의 및 실행

(1) 합의 및 실행

63 인천지방조달청 발주 '농촌공사 화안사업단 입축사류펌프 700mm 구경 3대' 입찰 건의 입찰일인 2007. 8. 22. 11:00경 인천시 중구에서 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 청우의 공○○ 이사, 신우의 안△△ 차장, 동명의 장○○ 상무, 대성의 하○○ 이사, 대한의 염○○ 이사, 금전의 황ㅁㅁ 대리, 동해의 조△△ 과장 등 8개사 업무담당자는 조달청에서 발주하는 입축펌프 700~1,200mm 구경 입찰 건들에 대하여 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다. 이들은 제비뽑기 방식으로 낙찰순번을 결정하기로 하고, 대성 1순위, 신신기계 2순위, 대한 3순위, 금전 4순위, 신우 5순위, 청우 6순위, 동명 7순위, 동해 8순위로 순번을 정하였다.

64 동 합의 이후부터는 이전 합의와는 다른 방식이 사용되었다. 즉, 입찰 공고 후 조달청에서 발표하는 기초금액을 기준으로 1억8천만 원 이하의 입찰 건은 기존의 순번제 방식과 같이 1개사가 낙찰받기로 합의하였고, 1억8천만 원 초과 입찰 건부터는 공동순번제 방식에 따라 공동으로 낙찰받기로 합의하였는데, 세부금액별로 보면, 1억8천만 원 초과 3억 원 이하의 입찰 건은 2개사가, 3억 원 초과 4억5천만 원 이하의 입찰 건은 3개사가, 4억5천만 원 초과 6억 원 이하의 입찰 건은 4개사가 공동순번제 방식에 따라 공동순번을 부여받기로 하였다.

65 상기 합의참여자와 합의방식의 구체적 내용은 금전 내부 자료인 아래 <그림 7> '1-1입축사류(축류)펌프 700mm~1,200mm'를 통해 명확히 입증된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

같은 날(2007. 3. 27.) 경남 창녕군 1,000mm 구경 입찰 건을 낙찰 받음에 따라 신우가 별도로 이익금을 지급한 사실은 없다.(소갑 제17호증, 신우 소명서)

<그림 7> 1-1 입축사류(축류)펌프 700mm～1,200mm

1 － 1 입축사류(축류)펌프 ϕ700mm～1200mm

[■] 입축사류(축류) 업체(8개사)

구 분	상 호 명	주 소	전화번호	핸드폰	대표이사	담당자	비 고
1	대성펌프공업	경남 의령군 봉수면 상가리 14	055-574-4800	019-519-5631	조정숙	하진영이사	화안사업단 [시화2공구 마산양수장] (07.08.21)
2	㈜신신기계	부산 기장군 정관면 예림리 940-13	051-727-5300	011-830-1235	박재수	조성기부장	
3	㈜대한중전기	경기 김포시 대곶면 석정리 230-7	031-989-4172	011-273-4172	김재훈	염원정이사	서남환경 제1처리장
4	(유)금전기업사	전북 김제시 황산면 용마리 39-117	063-546-9933	011-9640-5322	류종식	한주형부장	
5	신우기전사	경남 창원시 남산동 604-39	055-275-5700	011-9322-7734	만병구	만문규차장	
6	청우하이드로	인천 서구 경서동 682-14	032-561-0971	011-789-0622	안삼구	공봉현이사	
7	㈜동명중공업	대구 달서구 월암동 1010	053-583-5060	011-501-5560	장영창	장억수상무	
8	동해엔지니어링	강원도 원주시 태장2동 1720-3 (태장농공단지)	033-747-5600	011-366-0748 016-377-1064	이병식	조남민과장	

[■] 협 의 내 용

1. 협의일시 및 장소 : 2007.08. 22. 11:00(인천시 중구일원)
2. 당사 협의자 : 서울사무소 황인성주임[본사 홍순범차장 협조요청에 의해 황인성주임 협의함.]
3. 건별 배정순위는 상기 순위에 의거 진행한다.[제비뽑기에 의함]
4. 해당 구경은 입축사(축)류 ϕ700mm～1200mm로 한다.
5. 해당실적 미보유 업체는 차기 업체와 협의하여 진행한다.
6. 배정 협의금액는 아래와 같다.

구 분	해당 업체수	배정 협의금액	비 고
A	1개사	기초금액 < 180,000,000	
B	2개사	기초금액 > 300,000,000	
C	3개사	기초금액 > 450,000,000	
D	4개사	기초금액 > 600,000,000	

66 또한, 금전 내부자료인 아래 <그림 8>의 '3. 2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황'에서도 관련 합의사실이 입증된다. 아래 <그림 8>의 음영부분에는 "입축사류펌프 700mm～1200mm START(대성펌프, 신신펌프, 대한중전기, 금전기업사, 신우기전사, 청우하이드로, 동명중공업, 동해엔지니어링)"으로 표기되어 있어, '농촌공사 화안사업단 입축사류펌프 700mm 구경3대' 입찰 건을 포함하여 700～1,200mm 구경 입찰건들에 대한 합의가 있었음을 확인할 수 있다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<그림 8> 3. 2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황(소갑 제1호증)[36]

36) 금전의 내부자료에는 2007. 8. 22. 인천지방조달청 발주 '농촌공사 화안사업단 입축사류펌프 700mm 구경 3대' 입찰 건의 낙찰자가 '신신펌프'로 기재되어 있으나, 금전 측에서 '신신기계'로 표기해야 할 것을

구분	사업기관 (수요처)	공 사 명	품 명	규격 x 수량	예정금액	기초금액	기초금액 사정율 (%)	입찰일시	낙찰사	낙찰금액	낙찰율	회차 구분	평가자격 및 참의내용	비고
* 입축사류펌프 700mm~1200mm START(대성펌프, 신신펌프, 대한중전기, 금전기업사, 신우기전사, 청우하이드로, 동영중공업, 동해엔지니어링)														
18	농촌공사 화안사업단	마산2 양수장 배수펌프장	입축사류펌프	700mm*4 (모터제외)	313,407,800	269,000,000	85.8%	07.08.22 14:00	대성펌프 공업 (신신펌프)	263,800,000	98.0%			협의참사 2개사 (대성펌프+신신펌프)
19	서울특별시	제1처리장 유입노터펌프	입축사류펌프	1,200mm*1 (590Kw*14P)	232,186,492	256,000,000	90.7%	07.09.28 14:00	금전기업사 (대한중전기)	251,350,000	98.2%			협의참사 2개사 (금전기업+대한중전기)
20	서울시 강동구	고덕빗물펌프장	입축사류펌프	1500mm*2 630kw*22P	594,000,000	581,000,000	98%	07.12.07 14:00	대한중전기	551,100,000	94.9%			1350~1800 협의회구성하여 건별협도협의 (6번)
21	서울시 강서구	미국빗물펌프장 현장펌프철거 및 오데펌프제작설치	입축사류펌프	1650mm*5 900kw*22P	1,824,790,000	1,685,000,000	92%	07.12.13 14:00	일진중공업 동영중공업 대성펌프	1,628,000,000	96.6%			1350~1800 협의회구성하여 건별협도협의(7~9번) (동양, 대성, 일진) 추후협도순위결정

67 상기 합의사항의 실행여부를 살펴보면, 2007. 8. 22. 인천지방조달청 발주 '농촌공사 화안사업단 입축사류펌프 700mm 구경 3대' 입찰 건에서 기초금액이 269,000천 원임에 따라, 낙찰순번 1, 2순위인 대성과 신신기계 2개사가 합의하여 대성이 낙찰받았다. 이후 양사는 합의에 따라 2008. 1. 25. 신신기계는 대성에게 44,000천 원의 허위 세금계산서를 발행하여 주고 이익금을 수령하였다.(소갑 제6호증, 세금계산서)

68 또한 2007. 9. 28. 서울지방조달청 발주 '서남환경 입축사류펌프 1,200mm 구경 1대' 입찰 건에서도 동일하게 합의가 유지되었다. 동 입찰건의 기초금액은 256,000천 원이었고, 낙찰순번 3, 4순위인 대한과 금전 2개사가 합의하여 금전이 낙찰받았다. 이 입찰 건에서도 이전과 동일하게 2009. 1. 21. 대한은 금전에게 44,000천원의 세금계산서를 발행하여 주고 이익금을 수령하였다.(소갑 제6호증, 세금계산서)

69 상기 합의대로 실행된 사실은 위 <그림 8>의 '3. 2007년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황'에서 확인할 수 있다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

70 2007. 9. 28. 서울지방조달청 발주 '서남환경 입축사류펌프 1,200mm 구경 1대' 입찰 건 이후 처음으로 발주된 2009. 1. 22. '서울시 동대문구 입축사류펌프 1,200mm 구경 2대' 입찰 건에서는 기초금액이 524,000천원으로 정해짐에 따라, 그동안 낙찰받지 못한 신우, 청우, 동명, 서일[37] 4개사가 공동순번제 방식에 따라 신우를

수중펌프제작업체인 '신신펌프제작소'와 혼동하여 잘못 표기한 것이다.

37) 서일의 경우, 당초 입축펌프 입찰과 관련한 합의참여자는 아니었으나 입찰일 이전에 실적을 보유하고

낙찰예정자로 하여 공동으로 낙찰받기로 합의하였다. 다만, 동해는 700~1,200mm 구경 입찰 건에 대한 합의 당시 8순위로서 위 공동순번에 포함되었음에도 불구하고, 1,200mm 구경의 입축펌프 납품실적을 보유하지 못하여 '서울시 동대문구 입축사류펌프 1,200mm 구경 2대' 입찰 건의 낙찰대상에서 제외되었다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

71 낙찰내역을 살펴보면, '농촌공사 화안사업단 입축사류펌프 1700mm 구경 4대' 입찰 건은 97.99%의 낙찰률로 대성이, '서남환경 입축사류펌프 1,200mm 구경 1대' 입찰 건은 99.17%의 낙찰률로 금전이, '서울시 동대문구 입축사류펌프 1,200mm 구경 2대' 입찰 건은 95.71%의 낙찰률로 신우가 낙찰 받음으로써 실제 합의내용대로 실행되었다.

72 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 상기 입찰건에 대한 합의실행 내역은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 700~1,200mm 구경 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관(수요기관)	펌프종류	규격(mm)×수량(개)	입찰일자	낙찰사	기초금액(천원)	낙찰금액(천원)	낙찰률(%)	들러리참가사
1	인천청(농촌공사 화안사업단)	입축사류	700×4	07.8.22	대성	269,000	263,600	97.99	서일,동해,신신기계,신우,청우,대한
2	인천청(서남환경)	입축사류	1,200×1	07.9.28	금전	256,000	251,350	99.17	청우
3	서울청(서울시 동대문구)	입축사류	1,200×2	09.1.22	신우	524,000	503,000	95.71	신신기계,동명,대성,대한,금전,청우

(2) 입축펌프 700 ~ 1,200mm 구경에 대한 합의실행 기간 중 1,800mm 구경에 대한 개별 합의 및 실행

73 입축펌프 700 ~ 1,200mm 구경 입찰 건들에 대한 합의 실행기간 중 합의대상에 포함되지 않은 구경의 입찰 건에 대해서는 이전과 동일한 방식으로 개별합의에

참여의사를 피력함에 따라 동 합의참여자에 포함되었다.

의해 낙찰예정자를 결정하였다. 즉, 2008. 5. 23. 서울지방조달청 발주 '국토해양부 서울지방국토관리청 입축사류펌프 1,800mm 구경 5대' 입찰 건에 대해 신신기계, 대한, 금전, 금정이 개별 합의하여 대한이 낙찰받기로 하고 이익배분을 하기로 한 사실이 있다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 31> 금전 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문17. 2008.5.23. 국토해양부 가월리 빗물펌프장 입찰에서 1,800mm 구경에 대해 개별적으로 합의하여 실행한 적이 있지요? 답. 네. 당시 신신기계, 금전기업, 대한중전기, 금정기업[38]이 합의에 참여하였습니다. 대한중전기가 낙찰받는 조건으로 합의에 참여한 업체들에게 이익배분을 하기로 하였습니다. 저희는 대한에 세금계산서를 발행하여 121,000천원을 수령하였습니다.

74 이에 따라, 당해 입찰 건에서 대한이 96.59%의 낙찰률로 낙찰받아 합의가 실제 실행되었으며 이는 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 <표 32>와 같이 확인된다.

<표 32> 1,800mm 구경 개별합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm) ×수량(개)	입찰일자	낙찰사	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	서울청 (국토해양부 서울국토청)	입축사류	1,800×5	2008.5.23	대한	1,670,000	96.59	신신기계, 금전,금정

75 한편, '국토해양부 서울지방국토관리청 입축사류펌프 1,800mm 구경 5대' 입찰 건을 낙찰받은 대한은 합의참여자들에게 사후 이익배분을 하였는데 이러한 사실은 금전의 한○○ 부장의 진술과 금전이 2008. 12. 12. 대한에 발행한 허위 세금계산서를 통해 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제7호증, 세금계산서)

38) '금정공업'의 오기이다.

바) 입축펌프 1,350~1,500mm 구경 및 1,650~1,800mm 구경에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

76 서울지방조달청 발주 '서울시 강남구 입축사류펌프 1,350mm 구경 1대' 입찰 건의 입찰일인 2008. 12. 26. 11:00경 서울지방조달청 인근 모 음식점에서 일진의 권○○ 계장, 효성의 이◇◇ 대리, 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 청우의 공○○ 이사, 신우의 안△△ 차장, 대성의 하○○ 이사, 동명의 장○○ 상무, 대한의 염○○ 이사, 금전의 한○○ 부장 등 9개사 업무담당자는 조달청에서 발주하는 입축펌프 1,350~1,800mm 구경 입찰 건에 대하여 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다.

77 당시 합의는 참여업체들의 수주기회 및 공평성을 높이기 위해 보다 정교하게 이루어졌다. 즉, 입축펌프 1,350~1,500mm 구경 입찰 건들을 A그룹으로, 입축펌프 1,650~1,800mm 구경 입찰 건들을 B그룹으로 정하고, 각 그룹별 낙찰순번은 제비뽑기방식으로 결정하기로 합의하였다.

78 A그룹인 1,350~1,500mm 구경 입찰 건들에 대해서는 효성 1순위, 일진 2순위, 신우 3순위, 대성 4순위, 청우 5순위, 대한 6순위, 금전 7순위, 동명 8순위, 신신기계 9순위 순으로 순번을 정하고, 기초금액이 8억~12억 원인 입찰 건의 경우 1개사가 낙찰받기로 하였다.

79 한편, B그룹인 1,650~1,800mm 구경 입찰 건들에 대해서는 신신기계 1순위, 동명 2순위, 금전 3순위, 대한 4순위, 대성 5순위, 일진 6순위, 효성 7순위 순으로 순번을 정하고, 기초금액이 8억~12억 원인 입찰 건의 경우 1개사가 낙찰받기로 하였다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

80 이와 같은 사실은 금전의 내부자료인 "7. 2008년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황"에 의해 명확히 입증된다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<표 33> 7. 2008년 조달청 입축펌프 입찰결과 현황(소갑 제1호증)

사업기관 (수요처)	참가자격 및 협의내용	PUMP	비고	
서울시 강남구	10년이내 입축사류펌프 1,350mm이상 제작납품업체 (그룹별협의)	2008년12월26일 A:1350~1500 B:1650~1800	*A그룹:1효성에바라.2일진.3신우기전.4대성펌프.5청우하이드로.6대한중전기.7금전기업.8동명공업.9신신기계 *B그룹:1신신기계.2동명공업.3금전기업.4대한중전기.5대성펌프.6일진.7효성에바라 *기초금액대비:8억~12억	육상펌프 참여업체 (9개사) 순위결정

(2) 입축펌프 1,350～1,500mm 구경 합의의 실행(A그룹)

81 2008. 12. 26. 서울지방조달청 발주 '서울시 강남구 입축사류펌프 1,350mm 구경 1대' 입찰 건에서 기초금액이 1,918,000천 원으로 정해짐에 따라 합의한 바대로 낙찰순번 1, 2순번인 효성과 일진의 2개사가 공동순번으로 낙찰받는 것이 원칙이었으나, 효성의 이◇◇ 대리가 차기에 정하여질 순번을 동건 낙찰로 한번에 갈음하겠다고 하여 효성이 96.12%의 낙찰률로 단독 낙찰받게 되었다. 이와 같은 사실은 당시 합의에 직접 참여한 금전의 한○○ 부장의 진술에 의해 명확히 입증된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

<표 34> 금전의 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문18-1. 1,350～1,500mm 구경은 당초 합의한 대로 실행되었습니까? 답. 2008. 12. 26. 서울시 강남구 입축사류펌프 입찰에서 1순위인 효성에바라가 낙찰을 받았습니다. 단, 기초금액이 1,918백만원으로 2개사가 낙찰받아야 했으나, 효성에바라 이◇◇ 대리가 합의구경의 순번이 끝까지 이어지고 2차 순번 협의 시 효성에바라는 그 순번을 이번 공사의 순번으로 갈음하겠다고 하여 단독으로 낙찰받았습니다.(하략)

82 또한, 상기 내용은 금전측 내부자료인 아래 <그림 9> '7. 2008년 조달청 펌프 입찰 결과 현황'을 통해서도 확인된다.(소갑 제1호증, 조달청 펌프입찰 현황보고)

<그림 9> 7. 2008년 조달청 입축펌프 입찰 결과 현황(소갑 제1호증)

7. 2008년 조달청 펌프 입찰 결과 현황

구분	사업기관 (수요처)	담당부서 /전화번호	공 사 명	품 명	규 격 x 수 량	설계금액	기초금액	기초 금액 사정율(%)	입찰일시	낙찰사	낙찰금액	낙찰율	회차 구분	참가자격 및 협의내용
9	서울시 강남구		대치빗물펌프 장증설공사	입축사류펌프	1350mm* 600kw*16p*6 대	2,154,463,700	1,918,000,000	89.0%	08.12.26 14:00	(주)효성 에바라	1,849,600,000	96.4%	2008년 1회차(2건으로처리키로함)	10년이내입축사류펌프 1350mm 이상제작납품업체(그룹별협의)

83 이후 2009. 1. 30. 서울지방조달청 발주 '서울시 영등포구 1,500mm 구경 3대' 건 입찰의 기초금액은 1,224,000천 원이었고 합의에 따라 낙찰순번 2, 3순번인 일진과 신우 2개사가 공동순번으로 낙찰받는 것이 원칙이었으나, 초과 금액이 소액이어서[39] 일진이 97.4%의 낙찰률로 단독 낙찰받은 사실이 있다. 동 입찰이 합의에 의한 결과임은 금전의 한○○ 부장과 일진의 권○○ 계장의 진술내용에서 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제16호증, 일진 소명자료)

<표 35> 금전 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문18-1. 1,350~1,500mm 구경은 당초 합의한 대로 실행되었습니까? 답. (중략) 2009. 1. 30. 서울 영등포구 도림2동 빗물펌프장 건에서는 기초금액이 12억24백만원으로 조금 초과하였으나, 초과금액이 소액이어서 2순위인 일진이 단독으로 낙찰 받았습니다.

<표 36> 일진 소명자료(소갑 제16호증)

10. 조달청이 2009.1.30. 실시한 '입축사류펌프 구경 1,500mm(서울특별시 영등포구)' 구매입찰 건은 당사 제품 펌프의 교체를 위한 것이었습니다. 2008년 초에 이미 다른 업체들로부터 위 입찰건에 대하여 양보를 받아 일진이 낙찰을 받았습니다.(하략)

84 아래 <표 37>의 조달청 '나라장터' 홈페이지의 입찰현황 및 결과 자료를 통해 합의사항대로 실행되었음을 알 수 있다.

39) 동 합의는 기초금액이 8억~12억 원일 경우 1개사가 낙찰받기로 한 것이나, '서울시 영등포구 1,500mm 구경 3대' 입찰 건의 기초금액은 1,224,000천 원으로서 기준 금액인 12억 원에서 소액(24,000천 원)만이 초과하였으므로 1개사가 낙찰받게 되었다.

<표 37> 1,350~1,500mm 구경 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm) ×수량(기)	입찰일자	낙찰사	기초금액 (천원)	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	서울청 (서울강남구)	입축사류	1,350×6	08.12.26	효성	1,918,000	1,840,960	96.12	일진,금전,대한, 청우,신우
2	서울청 (서울영등포구)	입축사류	1,500×3	09.1.30	일진	1,224,000	1,188,000	97.40	청우,대한, 신신기계,금전

(3) 입축펌프 1,650~1,800mm 구경에 대한 합의의 실행(B그룹)

85 2009. 1. 22. 서울지방조달청 발주 '서울시 동대문구 입축사류펌프 1,800mm 구경 3대' 입찰 건의 기초금액은 1,336,000천 원으로 정해졌고, B그룹 합의에 따라, 낙찰순번 1, 2순번인 신신기계와 동명 2개사가 공동으로 순번을 행사하기로 하고, 신신기계가 97.77%의 낙찰률로 낙찰받은 후 동명에게 이익금을 사후 정산하였다. 신신기계가 동명에게 이익금을 지급하여 합의내용을 이행하였다는 사실은 동명이 2010. 6. 21. 신신기계에 발행한 132,000천 원 세금계산서를 통해 확인된다.(소갑 제8호증, 세금계산서)

86 같은 날인 2009. 1. 22. 서울지방조달청 발주 '서울시 서초구 입축사류펌프 1,650mm 구경 4대' 입찰에서는 기초금액이 1,661,000천 원임에 따라, 낙찰순번 3, 4순위인 금전과 대한 2개사가 공동으로 순번을 행사하기로 하고, 대한이 98.59%의 낙찰률로 낙찰받은 후 금전에게 사후 이익배분을 하였다. 대한이 금전에게 이익금을 지급하여 합의내용을 이행하였다는 사실은 금전 한○○ 부장의 진술내용 및 금전이 대한에 2009. 1. 23. 발행한 발주서를 통해 확인된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제9호증, 발주서)

<표 38> 금전 한○○ 부장 진술(소갑 제10호증)

문18-2. 1,650~1,800mm 구경은 당초 합의한 대로 실행되었습니까? 답. (중략) 서울 서초구 입찰 건에서는 기초금액이 12억원을 초과하여 금전기업과 대한중전기가 2개사 순번으로 낙찰을 받았고, 양사 간의 협의로 대한중전기에서 낙찰, 금전기업은 대한중전기에 허위 세금계산서를 발행하여 275백만원(부가세 포함)에 해당하는 물량을 지급받았습니다.

87 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 상기 입찰건에 대한 합의실행 내역은 아래 <표 39>와 같고 이는 합의사항과 정확히 일치한다.

<표 39> 1,650~1,800mm 구경 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)× 수량(개)	입찰일자	낙찰사	기초금액 (천원)	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	서울청 (서울-동해문구)	입축사류	1,800×3	2009.1.22	신신기계	1,336,000	1,310,000	97.77	대한,동명, 일진,대성, 금전
2	서울청 (서울-서초구)	입축사류	1,650×4	2009.1.22	대한	1,698,000	1,661,000	98.59	신신기계, 대성,일진, 금전,동명

사) 입축펌프 800~1,200mm 구경에 대한 합의 및 실행

88 2009. 1. 22. 서울지방조달청 인근에서 신신기계의 조ㅁㅁ 부장, 청우의 공○○ 이사, 신우의 안△△ 차장, 대성의 하○○ 이사, 동명의 장○○ 상무, 대한의 염○○ 이사, 금전의 오○○ 과장, 서일의 대표이사 부인 등 8개사 업무담당자는 조달청에서 발주하는 입축펌프 800~1,200mm 구경 입찰 건들에 대해 낙찰예정자를 사전에 합의한 사실이 있다. 낙찰순번은 제비뽑기 방식으로 결정하고, 동명 1순위, 대성 2순위, 신신기계 3순위, 서일 4순위, 동해 5순위, 신우 6순위, 청우 7순위, 금전 8순위, 대한 9순위 순으로 순번을 정하였다.

89 동 합의참여자들은 입찰 공고 후 조달청에서 발표하는 기초금액을 기준으로 3억 원 이하의 입찰 건은 기존의 순번제 방식과 같이 1개사가 낙찰받기로 합의하였고, 3억 원 초과 입찰 건부터는 공동순번제 방식에 따라 공동으로 낙찰받기로 합의하였는데, 세부금액별로 보면 3억 원 초과 5억 원 이하의 입찰 건은 2개사가, 5억 원 초과 7.5억 원 이하의 입찰 건은 3개사가, 7.5억 원 초과 10억 원 이하의 입찰 건은 4개사가, 10억 원 이상[40]의 입찰 건은 5개사가 공동순번제의 방식에 따라 공동순번을

40) 금전의 한○○ 부장은 "기초금액을 토대로 7.5억 원~ 10억 원 이하 4개사, 10억 원 이상은 5개사로 낙찰하기로 합의하였다"라고 진술하였는데, 기초금액이 10억 원 일 경우 공동순번을 부여받은 업체가 4개사인지 5개사인지 불분명한 측면이 있다.

부여받기로 합의하였다. 이와 같은 사실은 금전의 한○○ 부장의 진술에 의해 입증된다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서)

90 이후 2009. 2. 6. 서울지방조달청 발주 '경기도 고양시 1,200mm 구경 2대' 입찰 건에서, 기초금액이 425,000천 원임에 따라 낙찰순번 1, 2순번인 동명과 대성이 공동순번으로 낙찰받게 되어있었으나, 대한의 염○○ 상무가 회사의 어려움 및 실적 등을 사유로 양보를 구하여 낙찰받게 되었다. 대한 측도 소명자료에서 동 입찰 건이 합의에 의해 낙찰받은 건이라는 사실을 인정하고 있다.(소갑 제10호증, 금전의 한○○ 부장 진술조서, 소갑 제18호증, 대한 소명자료)

<표 40> 대한 소명자료(소갑 제18호증)

·피심인이 이 사건 공동행위와 관련하여 낙찰을 받은 건 및 이에 관한 소명자료는 다음과 같습니다.

	입찰일자	품목	수요기관	낙찰금액	소명자료
(중략)					
10	2009.02.23.	축류펌프	경기도 고양시	416,570,000	구매계약서

91 조달청 '나라장터' 홈페이지를 통해 확인한 상기 입찰 건에 대한 합의 실행 내역은 아래 <표 41>과 같고 최종 합의조정에 따라 대한이 낙찰되었음이 확인된다.

<표 41> 800~1,200mm 합의실행 내역(입찰현황 및 결과)

구분	발주기관 (수요기관)	펌프종류	규격(mm)×수량(개)	입찰일자	낙찰사	기초금액 (천원)	낙찰금액 (천원)	낙찰률 (%)	들러리참가사
1	서울청 (경기 고양시)	입축축류	1,200×2	2009.2.6	대한	425,000	416,570	98.72	동명,대성, 금전

4) 각 피심인별 가담사실

92 각 피심인들이 이 사건 공동행위의 참여하여 낙찰받거나 이익배분을 받기로

한 세부 내역은 아래 <표 42> ~ <표 51>과 같다.[41]

<표 42> 일진의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 영등포구	2009.1.30.	1,080,000,000	낙찰자(순번제)	-
합계			1,080,000,000		

<표 43> 효성의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 관악구	2004.12.23.	580,000,000	낙찰자(순번제)	-
2	부산시	2004.12.28.	4,000,000,000	낙찰자(이익금배분제)	효성이 낙찰받아 대한에게 이익배분
3	서울 강동구	2005.3.31.	400,000,000	낙찰자(순번제)	-
4	서울 영등포구	2006.12.26.	318,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
5	경기 고양시	2007.2.28.	395,000,000	낙찰자(순번제)	-
6	서울 강남구	2008.12.26.	1,673,600,000	낙찰자(순번제)	-
합계			7,366,600,000		

<표 44> 신신기계의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	부산시	2004.12.28.	3,970,000,000	낙찰자(이익금배분제)	신신기계가 낙찰받아 일진, 금전에게 이익배분
2	경기 수원시	2005.2.17.	361,000,000	낙찰자(순번제)	-
3	서울 강동구	2005.3.2.	179,500,000	낙찰자(순번제)	-
4	서울 강동구	2005.12.28.	611,000,000	낙찰자(순번제)	-
5	서울 영등포구	2006.12.26.	318,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
6	서울 강동구	2007.2.12.	580,000,000	낙찰자(순번제)	-
7	서울 영등포	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 신신기계, 청우, 대성, 동명, 대한, 금전에게 이익배분

41) 이하에서 낙찰가 또는 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이다.

8	농촌공사 화안사업단	2007.8.22.	239,636,363	이익배분대상업체(공동순번제)	대성이 낙찰받아 신신기계에게 이익배분
9	국토해양부 서울국토청	2008.5.23.	1,518,181,818	이익배분대상업체(이익금배분제)	대한이 낙찰받아 신신기계, 금전, 금정에게 이익배분
10	서울 동대문구	2009.1.22.	1,190,909,090	낙찰자(공동순번제)	신시기계가 낙찰받아 동명에게 이익배분
합계			9,777,136,361		

<표 45> 청우의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 송파구	2005.3.2.	149,363,636	낙찰자(순번제)	-
2	경남 밀양시	2005.4.26.	119,174,000	낙찰자(기타)[42]	-
3	서울 동대문구	2005.12.22.	318,181,818	낙찰자(순번제)	-
4	서울 영등포	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 청우, 신신기계, 대성, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
5	서울 동대문구	2009.1.22.	457,272,727	이익배분대상업체(공동순번제)	신우가 낙찰받아 청우, 동명, 서일에게 이익배분 * 동해는 공동순번 또는 이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
합계			1,852,901,271		

<표 46> 신우의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 영등포구	2007.3.27.	808,909,090	낙찰자(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 신신기계, 청우, 대성, 동명, 대한, 금전, 일진에게 이익배분
2	서울 강서구	2007.12.13.	1,480,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 대성, 동명에게 이익배분 * 신우는 순번 또는

42) 1,000~1,500mm 구경에 대한 합의 실행기간 중 합의 구경에 포함되지 않은 구경의 입찰 건인 '경남 밀양시 입축사류펌프 800mm 구경 2대' 입찰건에 대하여, 청우와 대한이 합의하여 청우가 낙찰받기로 한 건으로서, 이익배분을 하기로 합의하지는 않았다.

					이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
3	서울 동대문구	2009.1.22.	457,272,727	낙찰자(공동순번제)	신우가 낙찰받아 청우, 동명, 서일에게 이익배분, 동해는 이익금을 배분받지는 못하였으나 이익금을 배분받기로 합의
합계			2,746,181,817		

<표 47> 대성의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	농기공사 강진완도	2005.10.12.	265,363,636	낙찰자(이익금배분제)	-
2	서울 영등포구	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 신신기계, 청우, 대성, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
3	농촌공사 화안사업단	2007.8.22.	239,636,363	낙찰자(공동순번제)	대성이 낙찰받아 신신기계에게 이익배분
4	서울 강서구	2007.12.13.	1,480,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 대성, 동명에게 이익배분 * 신우는 순번 또는 이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
합계			2,793,909,089		

<표 48> 동명의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 동대문구	2005.3.2.	458,181,818	낙찰자(순번제)	-
2	서울 마포구	2005.12.27.	108,181,818	낙찰자(순번제)	-
3	서울 영등포구	2006.12.26.	318,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
4	서울 강서구	2007.12.13.	1,480,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 대성, 동명에게 이익배분 * 신우는 순번 또는 이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
5	서울 영등포구	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 신신기계, 청우, 대성, 동명,

					대한, 금전에게 이익배분
6	서울 동대문구	2009.1.22.	457,272,727	이익배분대상업체(공동순번제)	신우가 낙찰받아 청우, 동명, 서일에게 이익배분 * 동해는 공동순번 또는 이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
7	서울 동대문구	2009.1.22.	1,190,909,090	이익배분대상업체(공동순번제)	신신기계가 낙찰받아 동명에게 이익배분
합계			4,821,454,543		

<표 49> 대한의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	부산시	2004.12.28.	4,000,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	효성이 낙찰받아 대한에게 이익배분
2	서울 송파구	2005.3.2.	517,000,000	낙찰자(순번제)	-
3	서울 영등포구	2005.12.27.	427,300,000	낙찰자(순번제)	-
4	서울 영등포구	2006.12.26.	318,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
5	서울 영등포구	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 신신기계, 청우, 대성, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
6	서울 강동구	2007.12.7.	501,000,000	낙찰자(순번제)	-
7	서남환경	2007.9.28.	228,500,000	이익배분대상업체(공동순번제)	금전이 낙찰받아 대한에게 이익배분
8	국토해양부 서울국토청	2008.5.23.	1,518,181,818	낙찰자(이익금배분제)	대한이 낙찰받아 신신기계, 금전, 금정에게 이익배분
9	서울 서초구	2009.1.22.	1,510,000,000	낙찰자(공동순번제)	대한이 낙찰받아 금전에게 이익배분
10	경기 고양시	2009.2.6.	378,700,000	낙찰자(순번제)	-
합계			10,207,590,908		

<표 50> 금전의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	부산시	2004.12.28.	3,970,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	신신기계가 낙찰받아 일진, 금전에게

					이익배분
2	서울 영등포구	2005.3.2.	417,000,000	낙찰자(순번제)	-
3	서울 용산구	2005.10.6.	642,000,000	낙찰자(순번제)	-
4	서울 영등포구	2006.12.26.	318,000,000	이익배분대상업체(이익금배분제)	일진이 낙찰받아 효성, 신신기계, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
5	서울 영등포	2007.3.27.	808,909,090	이익배분대상업체(이익금배분제)	신우가 낙찰받아 일진, 신신기계, 청우, 대성, 동명, 대한, 금전에게 이익배분
6	충북 충주시	2007.4.10.	346,600,000	낙찰자(순번제)	-
7	서남환경	2007.9.28.	228,500,000	낙찰자(공동순번제)	금전이 낙찰받아 대한에게 이익배분
8	국토해양부 서울국토청	2008.5.23.	1,518,181,818	이익배분대상업체(이익금배분제)	대한이 낙찰받아 신신기계, 금전, 금정에게 이익배분
9	서울 영등포구	2009.1.30.	2,081,279,090	낙찰자(순번제)	-
10	서울 서초구	2009.1.22.	1,510,000,000	이익배분대상업체(공동순번제)	대한이 낙찰받아 금전에게 이익배분
합계			11,840,469,998		

<표 51> 동해의 낙찰 또는 이익배분 내역

연번	수요기관	입찰일자	낙찰가(원)	낙찰자/ 이익배분대상업체 여부 (합의실행방식)	이익배분 내역
1	서울 서대문구	2009.1.22.	457,272,727	이익배분대상업체(공동순번제)	신우가 낙찰받아 청우, 동명, 서일에게 이익배분 * 동해는 공동순번 또는 이익배분대상에 포함되어 있었으나, 배분받지는 못함
합계			457,272,727		

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[43)]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당

43) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정・유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5. ~ 9. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

93 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

94 법 제19조의 “합의”란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

95 부당한 공동행위의 합의는 어떠한 거래분야나 특정한 입찰에 참여하는 모든 사업자들 사이에서 이루어질 필요는 없고, 일부의 사업자들 사이에만 이루어진 경우

에도 그것이 경쟁을 제한하는 행위로 평가되는 한 일부 사업자들 사이에는 부당한 공동행위가 성립된다고 할 것이다.[44]

96 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 법 제19조 제1항의 소정의 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다.[45]

97 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[46]

(2) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위

98 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[47]

99 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 최종가격은 물론 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭여하를 불문한다.[48]

---

44) 대법원 1999.2.23. 선고 98두15849.

45) 대법원 1999.2.23. 선고 98두15849 판결

46) 대법원 1999.2.23. 선고 98두15849 판결.

47) 대법원 2001.5.8. 선고 2000두10212 판결.

48) 대법원 2002.6.14. 선고 2000두8905 판결.

100 2이상의 사업자가 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위를 하고 있는 경우라 함은 비단 사업자들이 동일한 상품에 대하여 동일한 최종거래가격을 정하는 경우뿐만 아니라, 동일·유사한 상품에 대하여 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 가격결정의 기준을 정하는 행위, 가격인상·인하율(폭)을 정하는 행위, 이윤율, 할인율 등 가격의 구성요소에 대한 그 수준이나 한도를 정하는 행위 등을 모두 포함한다.[49)]

(3) 법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위

101 법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'라 함은 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것을 말하는 것으로, 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료 구입 여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산·출고·수송을 제한하는 행위, 특정회사를 통해서만 공급하는 등 공급방식을 제한하는 행위 등이 있다.

(4) 법 제19조 제1항 제4호에 해당하는 행위

102 법 제19조 제1항 제4호 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'는 부당한 공동행위의 유형 중 시장분할(market allocation)에 해당하는 행위로서, 합의참여자간에 거래처 또는 거래지역을 공동으로 정하여 상호 간에 침범하지 않도록 하는 행위, 특정한 사업자와는 거래하지 않도록 하거나 또는 특정업자와만 거래하도록 거래상대방을 제한하는 행위, 합의참여자간들의 개별 수주활동을 제한하고 공동 수주하도록 하는 행위 등이 이에 해당한다.

(5) 하나의 공동행위 여부

103 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행

49) 서울고등법원 2007.1.17. 선고 2004누17060 판결.

하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당된다.[50]

104 하나의 공동행위인지 여부의 판단에 대하여는 최초 담합시 장기적인 전망 속에서 담합을 계획하였다고 볼 만한 정황이 있는지, 각 담합이 주기적으로 일정한 시기마다 이루어졌는지, 각 담합에서 가격인상을 결정한 주체가 일정했는지, 각 담합으로 인한 효과가 차회 담합이 있을 때까지 지속되었는지, 직전의 담합에서 합의했던 가격을 기준으로 새로운 담합을 하였는지 등이 중요한 판단요소 들이다.[51]

105 한편, 사업자들이 부당한 공동행위에 대한 합의를 하고 그에 따른 실행행위를 계속하여 온 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[52]

나) 경쟁제한성 여부

106 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

107 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를

50) 대법원 2008.9.25. 선고 2007두3756 판결.

51) 서울고등법원 2008.8.20. 선고 2007두2939 판결.

52) 대법원 2006.3.24. 선고 2004두11275 판결.

살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[53]

108 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[54]

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 합의

(1) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 합의의 존부

109 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 조달청이 발주한 입축펌프 입찰에 참여하면서 낙찰가 하락 방지를 위하여 사전에 낙찰예정자의 투찰가격을 공동으로 결정하고 실행한 사실이 인정되는 바, 이는 2개 이상의 사업자가 구매입찰 대상 물품인 입축펌프의 대가를 공동으로 결정할 것을 합의한 행위로서 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 행위에 해당한다.

(2) 법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 합의의 존부

110 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 피심인들이 조달청에서 발주되는 입축펌프 입찰 전체 건 중 합의대상 입찰 건을 선정한 다음 ① 합의 참여업체들이 보유한 구경별 입축펌프 납품실적에 따라 업체들의 그룹을 나누고 순번을 정하여 입찰 건별로 돌아가며 낙찰 받도록 각 건에 대한 입찰물량을 할당하는 행위(순번제 방식), ② 입찰 건별 기초금액의 규모를 고려하여 수 개의 업체에게 공동순번을 부여한 후 낙찰자가 자신을 포함한 모든 공동순번업체들에게 이익배분을 하는 행위(공동순번제 방식), ③ 입찰 건별로 낙찰예정자를 선정하고 낙찰 후 낙찰자가 자신을 포함한 모든

53) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

54) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조

합의참여자들에게 이익배분을 하는 행위(이익금배분제 방식)를 합의·실행한 사실이 인정된다.

111 이 사건 공동행위는 낙찰자가 발주처에 납품할 물품에 대한 생산·공급을 전담하고, 나머지 합의참여자들은 이익배분만을 받는 형식으로 실행된 점에서 일반적인 물량배분 합의와는 다소 차이가 있으나, 위 3가지 방식은 합의참여자들이 균등한 이익을 담보하기 위하여 합의의 실행방법을 보다 정교하게 진화시킨 것으로 볼 수 있다.

112 즉, 피심인들은 매년 조달청이 발주하는 입축펌프 입찰 물량을 대상으로 그룹을 나누어 배분순서를 정하고, 일률적인 순번제 방식에서 발생하는 형평성의 문제를 보완하고자 공동순번제, 이익금배분제 방식을 채택한 것이므로 이러한 행위는 사업자별로 생산량을 할당하거나 실질적으로 각 사업자의 생산량이나 판매량을 제한하는 효과를 가져오는 것으로서 법 제19조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 행위에 해당한다.

(3) 법 제19조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

113 피심인들은 합의참여자들의 낙찰순번을 정하여 특정 입찰건에 한해 낙찰받도록 함으로써 합의참여자들의 거래상대방을 제한하였다. 또한 피심인들은 이익 배분의 형평성을 위하여 공동순번제 및 이익금배분제 방식에 따라 특정 합의참여자가 단독 낙찰 받은 입찰물량의 이익금을 합의참여자 상호 간에 배분하게 하였는데, 이러한 행위는 형식적으로는 특정 업체의 단독입찰에 해당하더라도 실질적으로는 합의참여자들이 공동으로 수주한 것과 동일하게 볼 수 있다. 이와 같이 피심인들의 행위는 합의참여자들의 개별 수주활동을 제한하고 공동 수주를 하도록 하는 등 거래상대방을 제한하는 행위로서 법 제19조 제1항 제4호에 해당한다.

(4) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

114 피심인들이 수 년에 걸쳐 공동으로 낙찰예정자 및 투찰가격을 사전에 결정하여 실행한 행위를 단일한 의사에 기하여 전체를 하나의 공동행위로 볼 것인지 아니면 개별합의로 분리하여 수개의 공동행위가 독자적으로 성립·소멸한 것으로 볼 것인지가 문제된다.

115 이 사건 공동행위의 경우, ① 조달청 입찰공고에서 요구하는 실적을 갖춘 업체들이 합의체를 구성하여 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 정하는 행위를 입찰 건별로 매번 반복한 점, ② 낙찰예정자 선정, 투찰가격 결정, 재분배로 이어지는 일련의 실행과정이 동일한 구조로 이루어졌으며 수년에 걸쳐 단절 없이 반복된 점, ③ 합의실행 방식이 순번제, 공동순번제, 이익금배분제 등으로 변경되었으나 이는 입찰참가자격에 제한이 발생하자 기존의 합의참여자들 간 배분합의를 유지하고 각 입찰건의 합의참여자간 이익배분의 형평성을 높이기 위한 것인 점,[55] ④ 수회의 합의 및 실행이 입축펌프 구매입찰시장에서의 경쟁을 회피함으로써 각 합의참여자의 이익을 극대화하려는 목적으로 이루어진 점, ⑤ 피심인들이 자신의 낙찰순번을 조정한 후 차회 입찰 건에서 권리를 포기하는 경우도 있는 등 전체 입찰의 이익 정도를 고려하여 당해 낙찰예정자와 투찰가격을 결정함으로써 합의의 효과가 상호 연결된 점, ⑥ 이 사건 합의에는 입축펌프를 제작하는 대부분의 제조사들이 합의에 참여하였으나, 최종 종료시까지 특정 참여사가 명시적으로 탈퇴하거나 합의에 반하는 행위를 하는 등 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있는 사정이 없는 점 등을 감안할 때 피심인들의 법위반행위는 전체적으로 하나의 공동행위로 인정된다.

나) 경쟁제한성 판단

116 피심인들이 해당 시장에서 거의 100%의 시장점유율을 차지한 것으로 볼 수 있는 점[56], 제한된 입찰 참여자들 사이에 투찰가격을 사전에 합의로 결정하고 합

55) 피심인들은 주로, 일정한 규격에 대해서 순번제, 공동순번제 방식으로 낙찰순서를 결정하는 합의를 하면서도, 합의대상에 포함되지 않은 특정 규격에 대해서는 개별합의를 통해 추가적으로 조정하였는바, 이러한 개별합의의 경우에도, 각 개별합의에 따른 입찰 건들을 전체적으로 보면, 각 입찰건의 입찰물량을 피심인별로 배분한 것으로도 볼 수 있는 등 각 합의의 효과가 상호 연결된 것으로 볼 수 있다.

56) 특정 구경 펌프 이상의 납품 실적이 있는 업체만이 참여할 수 있는 조달청 발주 입축펌프 입찰(제한종합낙찰제)에 있어서 해당 구경을 납품한 실적이 있는 업체 전부가 이 사건 공동행위에 참여하였다.

의에 따라 정해진 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 한 행위는, 입찰 참여자간의 경쟁을 제한함으로써 안정적인 수익을 창출하고자 하는 목적 이외에 다른 의도가 있었다고 보기 어려운 점, 피심인들은 공공기관이 발주하는 입찰 건에 참여하면서 합의실행방식을 세분화하고 이를 체계적으로 실행하였으며, 4년이 넘는 장기간 동안 합의를 지속·실행함으로써 입축펌프 구매입찰시장에서 경쟁을 저해한 점, 피심인들의 이 사건 공동행위로 인하여 조달청 발주 입축펌프 구매입찰시장에서 실질적으로 경쟁이 감소하여 피심인들의 의사에 따라 낙찰자가 결정되는 일이 발생하였고 이는 국가예산을 절감하고 펌프 관련 정부 조달시장에서의 가격 및 품질 혁신경쟁을 제고하기 위한 경쟁입찰 제도를 무력화시키는 결과를 초래한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인들의 행위는 조달청 발주 입축펌프 구매입찰시장에서의 가격경쟁이나 생산·공급 경쟁을 직접적으로 제한하여 경쟁제한적 피해만 야기시킬 뿐 경제적 효율성은 전혀 제고시킬 수 없는 것이 명백한바, 피심인들의 이 사건 공동행위는 해당 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

3) 소결

117 위와 같이 살펴본 바, 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제3호 및 제4호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

118 피심인들의 위 2. 가. 행위는 경쟁제한효과가 크다고 인정되므로 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다) 제9조 및 제61조, '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'(2008. 11. 10 공정거래위원회 고시 제2008-18호로 개정된 것, 이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 과징금을 부과한다.

119 피심인 동해의 경우, 2007. 8. 22. 피심인들간 모임에서 향후 700~1,200mm 구경의 입찰건들에 대하여 8순위로 낙찰받거나 이익배분을 받기로 합의하였으나 1,200mm 구경의 입축펌프 납품 실적이 없어 낙찰대상에서 제외되는 등 우연한 사정에 의하여 결과적으로 낙찰받지 못하거나 이익배분을 받지 못한 사실은 있으나, 담합의 위법성은 합의만으로 성립하는바, 합의에 참여한 사업자라면 원칙적으로 과징금 부과 대상이 되는 점, 담합의 억지라는 행정목적을 실현하기 위해서는 이러한 참여자에 대해서도 과징금을 부과할 필요가 있는 점 등을 고려할 때, 동해의 경우에도 과징금 부과대상에 해당한다.

나. 과징금 산정

1) 산정 기준

가) 관련 매출액

(1) 관련 상품

120 이 사건 공동행위는 피심인들이 조달청이 발주한 입축펌프 구매입찰에서 투찰 가격 및 각 사가 수주할 물량을 공동으로 결정한 것이므로, 관련 상품은 피심인들이 조달청의 입축펌프 구매입찰 시 사전에 합의하여 낙찰받은 입축펌프 품목 전부이다.

(2) 위반행위의 기간

(가) 시기(始期)

121 부당한 공동행위는 '사업자간의 합의'로써 성립하는바, 부당한 공동행위로 인한 과징금의 산정에 있어 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일이다. 다만, 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일을 위반행위의 개시일로 하되, 실행을 개시한 후에 경쟁을 실질적으로 제한하는 효과가 나타나는 경우에는 그

효과 발생일을 위반행위의 개시일로 본다. 따라서 대부분의 피심인들이 합의하여 최초로 합의를 실행한 날인 2004. 12. 23.을 위반행위의 시기로 하되, 각 피심인의 펌프 종류별 생산능력 등에 따라서 2004. 12. 23. 이후에 최초로 합의에 참여한 경우도 존재하는바, 피심인별 위반행위의 시기는 아래 <표 52>와 같다.

(나) 종기(終期)

122 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날이므로 합의에 참여한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고, 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.[57]

123 공정거래위원회(이하 '위원회'라 한다)의 현장조사가 2009. 5. 25. 실시된 이후에는 이 사건 공동행위가 지속되었다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때 현장조사일의 전일인 2009. 5. 24.을 위반행위의 종기로 본다.[58]

(다) 피심인별 위반행위 기간

124 각 피심인의 시기는 펌프종류 별 생산능력, 최초 담합 참여 시점, 사업자의 합병·법인명 변경 등의 사유로 인해 차이가 있으며 구체적 내역은 아래 <표 52>와 같다.

<표 52> 피심인별 위반행위 기간

구분	피심인	위반행위 기간

57) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007두14602 판결 참조.

58) 피심인들은 2009. 1. 22. 조달청에서 발주하는 800~1,200mm 구경의 입축펌프 입찰 건들에 대하여 합의하여 1~9순번의 낙찰예정자를 결정하였으나, 2009. 5. 25. 위원회의 현장조사로 인하여 2009. 2. 6. 서울지방조달청 발주 '경기도 고양시 1,200mm 구경 2대' 입찰 건을 마지막으로 그 이후 입찰에서는 합의대로 실행되지 못하였다. 다만, 당해 입찰 건 이후에도 위원회의 현장조사 이전까지는 합의가 파기되었다고 볼만한 사정이 없어 합의의 지속을 인정할 수 있는바, 따라서 종기는 2009. 5. 24.로 본다.

1	일진	2008. 7. 2. ~ 2009. 5. 24.
2	효성	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
3	신신기계	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
4	청우	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
5	신우	2007. 2. 12. ~ 2009. 5. 24.
6	대성	2005. 10. 12. ~ 2009. 5. 24.
7	동명	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
8	대한	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
9	금전	2004. 12. 23. ~ 2009. 5. 24.
10	동해	2007. 8. 22. ~ 2009. 5. 24.

(3) 관련매출액 산정

125 관련매출액은 피심인들이 낙찰받거나 이익배분을 하기로 합의한 입찰 건의 계약금액을 기준으로 하되, 부가가치세를 제외한 금액으로 산정한다.

126 즉, 순번제 방식 및 개별 합의 방식에 따라 단독으로 낙찰받은 입찰 건의 경우에는 낙찰자에 대해서만 계약금액을 관련매출액으로 산정하고, 공동순번제 및 이익금배분제 방식에 따라 낙찰 받거나 이익배분을 받기로 한 경우에는 실제 배분 여부와 관계없이 낙찰자 및 이익배분 대상업체에 대하여 계약금액을 각사의 관련매출액으로 산정한다.

127 공동순번제 또는 이익금배분제 방식에 따라 이익배분을 받기로 한 업체의 경우 실질적으로는 낙찰자와 공동으로 당해 건을 낙찰받기로 한 자로 볼 수 있는바, 이러한 참여자에 대해서도 위반행위의 대상이 된 당해 입찰 규모를 반영하는 것으로 볼 수 있는 계약금액을 관련매출액으로 산정하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

128 아래 <표 53>은 피심인들이 합의한 입축펌프 입찰 39건의 계약금액이다.

<표 53> 조달청과 각 피심인 간에 체결된 계약사항

연번	수요기관	입찰일자	계약일자	낙찰자	낙찰가(원)	계약금액(원)	이익배분대상업체[59]
1	부산시	2004.12.28.	2004.12.29.	효성	4,000,000,000	4,000,000,000	효성,대한
2	부산시	2004.12.28.	2004.12.30.	신신기계	3,970,000,000	3,970,000,000	일진,신신기계,금전

3	서울 영등포구	2009.1.30.	2009.2.3.	금전	2,081,279,090	2,081,279,090	
4	서울 관악구	2004.12.23.	2004.12.29.	효성	580,000,000	580,000,000	
5	경기 수원시	2005.2.17.	2005.2.23.	신신기계	361,000,000	361,000,000	
6	서울 송파구	2005.3.2.	2005.3.8.	대한	517,000,000	517,000,000	
7	서울 송파구	2005.3.2.	2005.3.9.	청우	149,363,636	149,363,636	
8	서울 성동구	2005.3.2.	2005.3.9.	일진	375,850,000	375,850,000	
9	서울 영등포구	2005.3.2.	2005.3.7.	금전	417,000.000	417,000.000	
10	서울 동대문구	2005.3.2.	2005.3.17.	동명	458,181,818	458,181,818	
11	서울 강동구	2005.3.2.	2005.3.9.	신신기계	179,500,000	179,500,000	
12	서울 강동구	2005.3.31.	2005.4.6.	효성	400,000,000	400,000,000	
13	부산 사하구	2005.8.9.	2005.8.12.	일진	203,000,000	203,000,000	
14	서울 용산구	2005.10.6.	2005.10.10.	금전	642,000,000	642,000,000	
15	서울 동대문구	2005.12.22.	2005.12.27.	청우	318,181,818	318,181,818	
16	서울 영등포구	2005.12.27.	2005.12.28.	대한	427,300,000	427,300,000	
17	서울 마포구	2005.12.27.	2005.12.29.	동명	108,181,818	108,181,818	
18	서울 강동구	2005.12.28.	2005.12.29.	신신기계	611,000,000	611,000,000	
19	경남 밀양시	2005.4.26.	2005.5.2.	청우	119,174,000	119,174,000	
20	울산시	2005.5.25.	2005.5.27.	서일	101,818,181	101,818,181	
21	경남 합천군	2005.7.13.	2005.7.20.	일진	63,000,000	63,000,000	
22	농기공사 강진완도	2005.10.12.	2005.10.17.	대성	265,363,636	265,363,636	
23	서울 영등포구	2006.12.26.	2006.12.29.	일진	318,000,000	318,000,000	일진,효성,신신기계, 동명,대한,금전
24	서울 강동구	2007.2.12.	2007.2.22.	신신기계	580,000,000	580,000,000	
25	경기 고양시	2007.2.28.	2007.3.21.	효성	395,000,000	395,000,000	
26	충북 충주시	2007.4.10.	2007.4.17.	금전	346,600,000	346,600,000	
27	서울 강동구	2007.12.7.	2007.12.14.	대한	501,000,000	501,000,000	
28	서울 강서구	2007.12.13.	2007.12.24.	일진	1,480,000,000	1,480,000,000	일진,대성,동명,신우
29	경남 창녕군	2007.3.27.	2007.4.2.	서일	210,000,000	210,000,000	
30	서울 영등포구	2007.3.27.	2007.4.3.	신우	808,909,090	808,909,090	일진,신신기계,청우,신우, 대성,동명,대한,금전
31	농촌공사 화인사업단	2007.8.22.	2007.8.30.	대성	239,636,363	239,636,363	신신기계,대성
32	서남환경	2007.9.28.	2007.10.4.	금전	228,500,000	228,500,000	금전,대한
33	서울 동대문구	2009.1.22.	2009.1.29.	신우	457,272,727	457,272,727	청우,신우,동명,동해,서일,
34	국토해양부 서울국토청	2008.5.23.	2008.5.28.	대한	1,518,181,818	1,518,181,818	신신기계,대한,금전,금정
35	서울 강남구	2008.12.26.	2009.1.5.	효성	1,673,600,000	1,673,600,000	

36	서울 영등포구	2009.1.30.	2009.2.6.	일진	1,080,000,000	1,080,000,000	
37	서울 동대문구	2009.1.22.	2009.2.2..	신신기계	1,190,909,090	1,190,909,090	신신기계,동명
38	서울 서초구	2009.1.22.	2009.1.22.	대한	1,510,000,000	1,510,000,000	대한,금전
39	경기 고양시	2009.2.6.	2009.2.16.	대한	378,700,000	378,700,000	

* 자료출처 : 피심인들 제출자료 및 나라장터 계약자료

129 아래 <표 54>의 '피심인별 관련매출액'은 각 피심인의 입찰 건별 관련매출액을 합산한 금액이다.

<표 54> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	일진	1,080,000,000
2	효성	7,366,600,000
3	신신기계	9,777,136,361
4	청우	1,852,901,271
5	신우	2,746,181,817
6	대성	2,793,909,089
7	동명	4,821,454,543
8	대한	10,207,590,908
9	금전	11,840,469,998
10	동해	457,272,727
합계		52,943,516,714

나) 부과 기준율

130 이 사건 공동행위는 경쟁질서를 저해하는 효과만 발생하여 위반행위의 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당되므로 부과기준율은 7~10% 범위에서 적용하며, 피심인들 대부분이 중소기업 또는 개인사업자라는 점 등을 감안하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

131 피심인별 관련매출액에 위 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다. 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 55>와 같다.

59) 실제 배분 여부와 관계없이 배분하기로 합의한 이익배분대상업체이다.

<표 55> 산정기준

(단위 : 원)

연번	피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
1	일진	1,080,000,000	7%	75,600,000
2	효성	7,366,600,000	7%	515,662,000
3	신신기계	9,777,136,361	7%	684,399,545
4	청우	1,852,901,271	7%	129,703,089
5	신우	2,746,181,817	7%	192,232,727
6	대성	2,793,909,089	7%	195,573,636
7	동명	4,821,454,543	7%	337,501,818
8	대한	10,207,590,908	7%	714,531,364
9	금전	11,840,469,998	7%	828,832,900
10	동해	457,272,727	7%	32,009,091
합계	합계	52,943,516,714		3,706,046,170

2) 행위요소에 의한 1차 조정

132 피심인들에 대한 1차 조정 사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

133 피심인들은 심사관의 조사단계부터 일관되게 행위사실을 인정하면서 이 사건 공동행위의 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 적극 협력하였는바, 조사협조 태도, 위법성 입증에 도움이 되는 정도, 조사협조의 자발성 등을 종합적으로 감안하여 과징금고시[60] Ⅳ. 3. 다. (3) 규정에 따라 일진, 금전, 신신기계, 청우, 대한에 대해서는 1차 조정 산정기준의 30%를, 효성, 신우, 대성, 동명, 동해에 대해서는 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

134 한편, 일진의 경우, 이 사건 심의일 기준 최근 2년간 당기순이익이 연속적자인 경우에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (8) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의

60) 피심인들이 적극적으로 위원회의 조사에 협조하였음에도 행위시 시행되던 과징금 고시를 적용하여 조사협조 감경을 20% 한도 내에서 할 경우, 이후 조사협조에 대한 감경율을 높이고 소급규정을 둔 개정 고시가 있음을 감안할 때, 위원회의 심의일에 따라 유사한 사안에서 과징금 감경 수준이 달라지는 등 비례·형평원칙에 반할 우려가 있어 이 사건 조사협조에 있어서 이후 개정된 과징금고시를 참작하여 30% 한도 내에서 감경한다.

20%를 추가 감경한다.

135 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 56>과 같다.

<표 56> 2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	감경률(%)			2차 조정 산정기준
			조사협조	부담능력	소계	
1	일진	75,600,000	30	20	50	37,800,000
2	효성	515,662,000	20		20	412,529,600
3	신신기계	684,399,545	30		30	479,079,682
4	청우	129,703,089	30		30	90,792,162
5	신우	192,232,727	20		20	153,786,182
6	대성	195,573,636	20		20	156,458,909
7	동명	337,501,818	20		20	270,001,454
8	대한	714,531,364	30		30	500,171,954
9	금전	828,832,900	30		30	580,183,030
10	동해	32,009,091	20		20	25,607,273
합계		3,706,046,170				2,706,410,246

4) 부과과징금의 결정

136 공동순번제 및 이익금배분제 방식의 경우 형식적으로는 특정 업체가 단독 낙찰을 받는 것이지만 실질적으로는 합의참여자들이 공동낙찰을 받는 것과 동일하게 평가할 수 있고, 합의참여자들의 이익배분율은 공동낙찰시의 지분율과 유사하다고 볼 수 있다. 따라서, 각 피심인별로 공동순번제 및 이익금배분제 방식에 따른 이익배분과 관련하여 각 피심인별로 낙찰금액 총액[61], 추산된 입찰건당 지분율 등을 고려하여 이익배분과 관련한 2차 조정 산정기준에 대하여 아래 <표 57>과 같이 20% 또

61) 공동순번제 및 이익금배분제 방식에 따른 해당 입찰 건의 낙찰금액 총액을 말한다.

는 30%로 차등을 두어 감경한다.

137 효성의 경우 이 사건 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 20%를 감경한다.

138 위와 같은 사정을 반영하고, 백만 원 미만의 금액을 절사한 금액을 피심인별 부과과징금으로 결정한다. 피심인별 부과과징금 내역은 아래 <표 57>과 같다.

<표 57> 부과과징금

(단위: 원)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	감경률(%)		부과과징금
			이ㅇㅇ모[62]	부담능력	
1	일진	37,800,000	-		37,000,000
2	효성	412,529,600	-	20	330,000,000
3	신신기계	479,079,682	20		400,000,000
4	청우	90,792,162	30		72,000,000
5	신우	153,786,182	20		123,000,000
6	대성	156,458,909	20		128,000,000
7	동명	270,001,454	20		222,000,000
8	대한	500,171,954	20		418,000,000
9	금전	580,183,030	20		498,000,000
10	동해	25,607,273	30		17,000,000
합 계		2,706,410,246			2,245,000,000

4. 결론

62) 2차 조정 산정기준 중 공동순번제 및 이익금배분제와 관련한 금액(아래 표 참조)에 한하여 감경하되, 다만 효성의 경우 앞서 본 바와 그 지분율 등을 감안하여 이ㅇㅇ모 감경 대상에서는 제외한다.

2차 조정 산정기준 중 공동순번제 및 이익금배분제와 관련한 금액

(단위: 원)

139 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제3호, 제4호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.[63]

피심인	관련 금액	피심인	관련 금액
일진	-	대성	141,598,545
효성	241,808,000	동명	238,285,091
신신기계	394,236,182	대한	410,795,954
청우	62,042,909	금전	409,325,954
신우	153,786,182	동해	25,607,273

63) 일진, 효성, 금전, 신신기계, 청우, 신우, 대성, 동명, 대한에 대해서는 결정서를 통하여 고발하기로 한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 1월 6일

의 장	위 원 장	노 대 래	
	부위원장	정 재 찬	퇴임으로 서명날인 불능 의 장
	주심위원	안 영 호	
	위 원	서 석 희	
	위 원	유 진 희	
	위 원	김 의 형	
	위 원	박 병 형	